

近年来司法解释等重要规定汇总

目 录

一、电诈意见一	1
二、电诈意见二	8
三、电诈意见三	12
四、醉驾意见	16
四、拒执意见	24
六、2025 式新式警服	28
七、规范保证金管理规定	29
八、关于取保候审若干问题的规定	36
九、关于依法规范指定居所监视居住适用和监督的规定	42
十、《关于办理袭警刑事案件适用法律若干问题的解释》	51
十一、最高人民法院、最高人民检察院关于依法保障在押犯罪嫌疑人、被告人选择辩护 人权利有关问题的批复	52
十二、掩隐解释	53
十三、公安部关于修改《警车管理规定》的决定	56
十五、重要节日的主题	67
十六、关于公安机关适用行政处罚若干问题的指导意见	68
十七、公安机关人民警察内务条令	72
十八、中华人民共和国反恐怖主义法	80
十九、中华人民共和国突发事件应对法	84
二十、公安机关人民警察训练条令	90

一、电诈意见一

最高人民法院 最高人民检察院 公安部

关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见

为依法惩治电信网络诈骗等犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律和有关司法解释的规定，结合工作实际，制定本意见。

一、总体要求

近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发，侵犯公民个人信息，扰乱无线电通讯管理秩序，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延。此类犯罪严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，人民群众反映强烈。

人民法院、人民检察院、公安机关要针对电信网络诈骗等犯罪的特点，坚持全链条全方位打击，坚持依法从严从快惩处，坚持最大力度最大限度追赃挽损，进一步健全工作机制，加强协作配合，坚决有效遏制电信网络诈骗等犯罪活动，努力实现法律效果和社会效果的高度统一。

二、依法严惩电信网络诈骗犯罪

（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。

（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：

1. 造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；

2. 冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；
3. 组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；
4. 在境外实施电信网络诈骗的；
5. 曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；
6. 诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；
7. 诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；
8. 以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；
9. 利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；
10. 利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。

（三）实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。

上述规定的“接近”，一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。

（四）实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：

1. 发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的；
2. 在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。

具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。

上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。

因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以

认定。

（五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。

（六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。

（七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。

（八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。

三、全面惩处关联犯罪

（一）在实施电信网络诈骗活动中，非法使用“伪基站”“黑广播”，干扰无线电通讯秩序，符合刑法第二百八十八条规定的，以扰乱无线电通讯管理秩序罪追究刑事责任。同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

（二）违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。

使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。

（三）冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

（四）非法持有他人信用卡，没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动，符合刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。

（五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：

1. 通过使用销售点终端机具（POS 机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的；

2. 帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；

3. 多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的；

4. 为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的；

5. 以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。

实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。

实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。

实施上述行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。

（六）网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，致使诈骗信息大量传播，或者用户信息泄露造成严重后果的，依照刑法第二百八十六条之一的规定，以拒不履行信息网络安全管理义务罪追究刑事责任。同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

（七）实施刑法第二百八十七条之一、第二百八十七条之二规定之行为，构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

（八）金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等在经营活动中，违反国家有关规定，被电信网络诈骗犯罪分子利用，使他人遭受财产损失的，依法承担相应责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

四、准确认定共同犯罪与主观故意

（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。

对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。

对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打

诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。

（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。

上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。

（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：

1. 提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；
2. 非法获取、出售、提供公民个人信息的；
3. 制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；
4. 提供“伪基站”设备或相关服务的；
5. 提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；
6. 在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；
7. 提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；
8. 帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。

上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。

（四）负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动，或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的，以诈骗共同犯罪论处。

（五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。

五、依法确定案件管辖

（一）电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。

“犯罪行为发生地”包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、

管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地，以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。

“犯罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地，以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。

（二）电信网络诈骗最初发现地公安机关侦办的案件，诈骗数额当时未达到“数额较大”标准，但后续累计达到“数额较大”标准，可由最初发现地公安机关立案侦查。

（三）具有下列情形之一的，有关公安机关可以在其职责范围内并案侦查：

1. 一人犯数罪的；
2. 共同犯罪的；
3. 共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的；
4. 多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联，并案处理有利于查明案件事实的。

（四）对因网络交易、技术支持、资金支付结算等关系形成多层级链条、跨区域的电信网络诈骗等犯罪案件，可由共同上级公安机关按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，指定有关公安机关立案侦查。

（五）多个公安机关都有权立案侦查的电信网络诈骗等犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，协商解决。经协商无法达成一致的，由共同上级公安机关指定有关公安机关立案侦查。

（六）在境外实施的电信网络诈骗等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，指定有关公安机关立案侦查。

（七）公安机关立案、并案侦查，或因有争议，由共同上级公安机关指定立案侦查的案件，需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的，由该公安机关所在地的人民检察院、人民法院受理。

对重大疑难复杂案件和境外案件，公安机关应在指定立案侦查前，向同级人民检察院、人民法院通报。

（八）已确定管辖的电信诈骗共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人归案后，一般由原管辖的公安机关、人民检察院、人民法院管辖。

六、证据的收集和审查判断

（一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。

（二）公安机关采取技术侦查措施收集的案件证明材料，作为证据使用的，应当随案移送批准采取技术侦查措施的法律文书和所收集的证据材料，并对其来源等作出书面说明。

（三）依照国际条约、刑事司法协助、互助协议或平等互助原则，请求证据材料所在地司法机关收集，或通过国际警务合作机制、国际刑警组织启动合作取证程序收集的境外证据材料，经查证属实，可以作为定案的依据。公安机关应对其来源、提取人、提取时间或者提供人、提供时间以及保管移交的过程等作出说明。

对其他来自境外的证据材料，应当对其来源、提供人、提供时间以及提取人、提取时间进行审查。能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的，可以作为证据使用。

七、涉案财物的处理

（一）公安机关侦办电信网络诈骗案件，应当随案移送涉案赃款赃物，并附清单。人民检察院提起公诉时，应一并移交受理案件的人民法院，同时就涉案赃款赃物的处理提出意见。

（二）涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。

（三）被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：

1. 对方明知是诈骗财物而收取的；
2. 对方无偿取得诈骗财物的；
3. 对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；
4. 对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。

二、电诈意见二

《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》

为进一步依法严厉惩治电信网络诈骗犯罪，对其上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律和有关司法解释的规定，针对司法实践中出现的新的突出问题，结合工作实际，制定本意见。

一、电信网络诈骗犯罪地，除《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的犯罪行为发生地和结果发生地外，还包括：（扩大了电诈案件的管辖地）

（一）用于犯罪活动的手机卡、流量卡、物联网卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地；

（二）用于犯罪活动的信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；

（三）用于犯罪活动的银行账户、非银行支付账户的开立地、销售地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；

（四）用于犯罪活动的即时通讯信息、广告推广信息的发送地、接受地、到达地

（五）用于犯罪活动的“猫池”（Modem Pool）、GOIP设备、多卡宝等硬件设备的销售地、入网地、藏匿地；

（六）用于犯罪活动的互联网账号的销售地、登录地。

二、为电信网络诈骗犯罪提供作案工具、技术支持等帮助以及掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，由此形成多层级犯罪链条的，或者利用同一网站、通讯群组、资金账户、作案窝点实施电信网络诈骗犯罪的，应当认定为多个犯罪嫌疑人、被告人实施的犯罪存在关联，人民法院、人民检察院、公安机关可以在其职责范围内并案处理。

三、有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，诈骗数额难以查证，但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪依法追究刑事责任。有证据证明其出境从事正当活动的除外。

四、无正当理由持有他人的单位结算卡的，属于刑法第一百七十七条之一第一款第

（二）项规定的“非法持有他人信用卡”。

五、非法获取、出售、提供具有信息发布、即时通讯、支付结算等功能的互联网账号密码、个人生物识别信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。

对批量前述互联网账号密码、个人生物识别信息的条数，根据查获的数量直接认定，但有证据证明信息不真实或者重复的除外。

六、在网上注册办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户时，为通过网上认证，使用他人身份证件信息并替换他人身份证件相片，属于伪造身份证件行为，符合刑法第二百八十条第三款规定的，以伪造身份证件罪追究刑事责任。

使用伪造、变造的身份证件或者盗用他人身份证件办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户，符合刑法第二百八十条之一第一款规定的，以使用虚假身份证件、盗用身份证件罪追究刑事责任。

实施上述两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。

七、为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为：

（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的；

（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的。

八、认定刑法第二百八十七条之二规定的行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，应当根据行为人收购、出售、出租前述第七条规定的信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书，或者他人手机卡、流量卡、物联网卡等的次数、张数、个数，并结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与实施信息网络犯罪的行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况以及行为人的供述等主客观因素，予以综合认定。

收购、出售、出租单位银行结算账户、非银行支付机构单位支付账户，或者电信、银行、网络支付等行业从业人员利用履行职责或提供服务便利，非法开办并出售、出租他人手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户等的，可以认定为《最高人民法院最

高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（七）项规定的“其他足以认定行为人明知的情形”。但有相反证据的除外。

九、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供下列帮助之一的，可以认定为《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（七）项规定的“其他情节严重的情形”：

（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书 5 张（个）以上的；

（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡 20 张以上的。

十、电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等经销商，在公安机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

十一、明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。

（一）多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的收款码、网络支付接口等，帮助他人转账、套现、取现的；

（二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；

（三）协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的。

实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。

十二、为他人实施电信网络诈骗犯罪提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助，或者窝藏、转移、收购、代为销售及以其他方法掩饰、隐瞒电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，诈骗犯罪行为可以确认，但实施诈骗的行为人尚未到案，可以依法先行追究已到案的上述犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。

十三、办案地公安机关可以通过公安机关信息化系统调取异地公安机关依法制作、收集的刑事案件受案登记表、立案决定书、被害人陈述等证据材料。调取时不得少于两名侦查人员，并应记载调取的时间、使用的信息化系统名称等相关信息，调取人签名并加盖办案地公安机关印章。经审核证明真实的，可以作为证据使用。

十四、通过国（区）际警务合作收集或者境外警方移交的境外证据材料，确因客观条件限制，境外警方未提供相关证据的发现、收集、保管、移交情况等材料的，公安机关应当对上述证据材料的来源、移交过程以及种类、数量、特征等作出书面说明，由两名以上侦查人员签名并加盖公安机关印章。经审核能够证明案件事实的，可以作为证据使用。

十五、对境外司法机关抓获并羁押的电信网络诈骗犯罪嫌疑人，在境内接受审判的，境外的羁押期限可以折抵刑期。

十六、办理电信网络诈骗犯罪案件，应当充分贯彻宽严相济刑事政策。在侦查、审查起诉、审判过程中，应当全面收集证据、准确甄别犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的层级地位及作用大小，结合其认罪态度和悔罪表现，区别对待，宽严并用，科学量刑，确保罚当其罪。

对于电信网络诈骗犯罪集团、犯罪团伙的组织者、策划者、指挥者和骨干分子，以及利用未成年人、在校学生、老年人、残疾人实施电信网络诈骗的，依法从严惩处。

对于电信网络诈骗犯罪集团、犯罪团伙中的从犯，特别是其中参与时间相对较短、诈骗数额相对较低或者从事辅助性工作并领取少量报酬，以及初犯、偶犯、未成年人、在校学生等，应当综合考虑其在共同犯罪中的地位作用、社会危害程度、主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等情节，可以依法从轻、减轻处罚。犯罪情节轻微的，可以依法不起诉或者免于刑事处罚；情节显著轻微危害不大的，不以犯罪论处。

十七、查扣的涉案账户内资金，应当优先返还被害人，如不足以全额返还的，应当按照比例返还。

三、电诈意见三

《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》

为依法严厉惩治跨境电信网络诈骗等犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律及有关司法解释等规定，结合工作实际，制定本意见。

一、总体要求

1. 跨境电信网络诈骗等犯罪活动严重侵害人民群众生命财产安全，社会危害极大，人民群众反映强烈。人民法院、人民检察院、公安机关要坚持以人民为中心，坚持系统治理、依法治理、源头治理，依法从严惩处，全力追赃挽损，坚决维护人民群众切身利益。依法重点打击犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员；重点打击为跨境电信网络诈骗等犯罪活动提供庇护的组织；重点打击犯罪集团实施的故意杀人、故意伤害、绑架、强奸、强迫卖淫、非法拘禁等犯罪行为；重点打击为跨境电信网络诈骗等犯罪集团招募成员而实施组织、运送他人偷越国（边）境的犯罪行为。

2. 人民法院、人民检察院、公安机关要严格依法办案，坚持以证据为中心，贯彻证据裁判原则，全面收集、审查证据，严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据，充分保障犯罪嫌疑人、被告人诉讼权利，准确认定事实，正确适用法律，依法公正办理。

3. 人民法院、人民检察院、公安机关要认真贯彻落实宽严相济刑事政策，充分考虑行为人的一贯表现、主观恶性和人身危险性，做到区别对待、宽严并用、罚当其罪。对于应当重点打击的犯罪分子，坚持总体从严，严格掌握取保候审范围，严格掌握不起诉标准，严格掌握从轻、减轻处罚或者缓刑的适用范围和幅度，充分运用财产刑，不让犯罪分子在经济上得利。对于主动投案、认罪认罚、积极退赃退赔，积极配合办案机关追查相关犯罪、抓捕首要分子和骨干成员、追缴涉案财物起到重要作用的，以及未成年人、在校学生和被诱骗或者被胁迫参与犯罪的人员，坚持宽以济严，依法从宽处罚。

二、依法惩治跨境电信网络诈骗等犯罪

4. 通过提供犯罪场所、条件保障、武装庇护、人员管理等方式**管理控制**犯罪团伙实施跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪活动，**抽成分红或者收取相关费用**，有明确的**组织者、领导者，骨干成员基本固定**，符合刑法第二十六条第二款规定的，应当认定为**犯罪集团**。

组织者、领导者未到案或者因死亡等法定情形未被追究刑事责任的，不影响犯罪集团的认定。

5. 对于跨境实施的电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪，确因客观条件限制无法查明被害人的，可以依据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述，综合认定犯罪数额。

对于犯罪集团的犯罪数额，可以根据该犯罪集团从其管理控制的犯罪团伙抽成分红或者收取费用的数额和方式折算。对于无法折算的，抽成分红或者收取费用的数额可以认定为犯罪数额。

6. 犯罪嫌疑人、被告人参加犯罪集团或犯罪团伙，实施电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪行为，犯罪集团或犯罪团伙的犯罪数额已经查证，但因客观条件限制无法查明犯罪嫌疑人、被告人具体犯罪数额的，应当综合考虑其在犯罪集团、犯罪团伙中的地位作用、参与时间、与犯罪事实的关联度，以及主观恶性和人身危险性等，准确认定其罪责。

7. 犯罪嫌疑人、被告人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，实施电信网络诈骗犯罪行为，犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集团、犯罪团伙的犯罪数额均难以查证，但犯罪嫌疑人、被告人一年内出境赴境外犯罪窝点累计时间 30 日以上或者多次出境赴境外犯罪窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪依法追究刑事责任。但有证据证实其出境从事正当活动的除外。

8. 本意见第 7 条规定的“犯罪窝点”，是指实施电信网络诈骗犯罪活动的作案场所。对于为招募电信网络诈骗犯罪团伙而建设，或者入驻的主要是电信网络诈骗犯罪团伙的整栋建筑物、企业园区、产业园区、开发区等，可以认定为“犯罪窝点”。

“一年内出境赴境外犯罪窝点累计时间 30 日以上”，应当从犯罪嫌疑人、被告人实际加入境外犯罪窝点的时间起算。犯罪嫌疑人、被告人实际加入境外犯罪窝点的确切时间难以查证，但能够查明其系非法出境的，可以以出境时间起算，合理路途时间应当扣除。确因客观条件限制无法查明出境时间的，可以结合犯罪嫌疑人、被告人的行踪轨迹等最后出现在国（边）境附近的时间，扣除合理路途时间后综合认定。合理路途时间可以参照乘坐公共交通工具所需时间认定。犯罪嫌疑人、被告人就路途时间提出合理辩解并经查证属实的，应当予以采信。

9. 认定犯罪嫌疑人、被告人实施偷越国（边）境行为，可以根据其出入境证件、出入境记录、行踪轨迹、移交接收人员证明等，结合犯罪嫌疑人、被告人供述综合认定。

犯罪嫌疑人、被告人以旅游、探亲、求学、务工、经商等为由申领出入境证件，但出境后即前往电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪窝点的，属于《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第（四）项规定的使用以虚假的出入境事由骗取的出入境证件出入国（边）境情形，应当认定为偷越国（边）境行为。

10. 具有下列情形之一的，应当认定为《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第（二）项规定的“结伙”：

（1）犯罪嫌疑人、被告人就偷越国（边）境的路线、交通方式、中途驻留地点、规避检查方式等进行商议或者以实际行为相互帮助的；

（2）犯罪嫌疑人、被告人之间代为支付交通、住宿等偷越国（边）境过程中产生的相关费用的；

（3）有犯罪嫌疑人、被告人负责与组织、运送偷越国（边）境的犯罪团伙或者个人联系，并带领其他人员一起偷越国（边）境的。

11. 能够查明被害人的身份，但因客观条件限制无法当面询问的，可由两名以上办案人员通过视频等远程方式询问，并当场制作笔录，经被害人核对无误后，办案人员逐页签名确认，并注明与询问内容一致。询问、核对笔录、签名过程应当全程同步录音录像。询问过程有翻译人员参加的，翻译人员应当在询问笔录上逐页签名确认。

12. 犯罪嫌疑人、被告人辩解在境外受胁迫实施电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪活动的，应当对其提供的线索或者材料进行调查核实，综合认定其是否属于刑法第二十八条规定的“被胁迫参加犯罪”。

犯罪嫌疑人、被告人在境外实施电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪活动期间，能够与外界保持自由联络，或者被胁迫后又积极主动实施犯罪的，一般不认定为胁从犯。

13. 实施跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪的人员，主动或者经亲友劝说后回国投案，并如实供述自己罪行的，应当认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

14. 犯罪嫌疑人、被告人在境外实施电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪，犯罪情节轻微，依照法律规定不起诉或者免于刑事处罚的，由主管部门依法予以行政处罚。

三、全面加强追赃挽损

15. 公安机关、人民检察院、人民法院应当全面调查、审查跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪集团、犯罪团伙及其成员的财产状况，依法及时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物。对于依法查封、扣押、冻结的涉案财物，公安机关应当全面收集证明其来源、性质、权属、价值，以及是否应予追缴、没收或者责令退赔等证据材料，并在移送审查起诉时随案移送。人民检察院应当对涉案财物的证据材料进行审查，在提起公诉时提出处理意见。人民法院应当在判决书中对涉案财物作出处理。

16. 犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的电信网络诈骗犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人在通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的，应当依照法定程序没收其违法所得及其他涉案财产。



四、醉驾意见

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅（局）、司法厅（局），解放军军事法院、军事检察院，军委政法委员会保卫局，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局、司法局：

自 2011 年醉驾入刑以来，各地坚持严格执法、公正司法，依法惩治酒驾醉驾违法犯罪行为，有力维护了人民群众生命财产安全和道路交通安全，酒驾醉驾治理取得明显成效。为适应新形势新变化，进一步统一执法司法标准，严格规范、依法办理醉驾案件，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部制定了《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请及时层报最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部。

最高人民法院 最高人民检察院

公安部 司法部

2023 年 12 月 13 日

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部

关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见

为维护人民群众生命财产安全和道路交通安全，依法惩治醉酒危险驾驶（以下简称醉驾）违法犯罪，根据刑法、刑事诉讼法等有关规定，结合执法司法实践，制定本意见。

一、总体要求

第一条 人民法院、人民检察院、公安机关办理醉驾案件，应当坚持分工负责，互相配合，互相制约，坚持正确适用法律，坚持证据裁判原则，严格执法，公正司法，提高办案效率，实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。人民检察院依法对醉驾案件办理活动实行法律监督。

第二条 人民法院、人民检察院、公安机关办理醉驾案件，应当全面准确贯彻宽严相济刑事政策，根据案件的具体情节，实行区别对待，做到该宽则宽，当严则严，罚当其罪。

第三条 人民法院、人民检察院、公安机关和司法机关应当坚持惩治与预防相结合，采取多种方式强化综合治理、诉源治理，从源头上预防和减少酒后驾驶行为发生。

二、立案与侦查

第四条 在道路上驾驶机动车，经呼气酒精含量检测，显示血液酒精含量达到 80 毫克/100 毫升以上的，公安机关应当依照刑事诉讼法和本意见的规定决定是否立案。对情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的，不予立案。

公安机关应当及时提取犯罪嫌疑人血液样本送检。认定犯罪嫌疑人是否醉酒，主要以血液酒精含量鉴定意见作为依据。

犯罪嫌疑人经呼气酒精含量检测，显示血液酒精含量达到 80 毫克/100 毫升以上，在提取血液样本前脱逃或者找人顶替的，可以以呼气酒精含量检测结果作为认定其醉酒的依据。

犯罪嫌疑人在公安机关依法检查时或者发生交通事故后，为逃避法律追究，在呼气酒精含量检测或者提取血液样本前故意饮酒的，可以以查获后血液酒精含量鉴定意见作为认定其醉酒的依据。

第五条 醉驾案件中“道路”“机动车”的认定适用道路交通安全法有关“道路”“机动车”的规定。

对机关、企事业单位、厂矿、校园、居民小区等单位管辖范围内的路段是否认定为“道路”，应当以其是否具有“公共性”，是否“允许社会机动车通行”作为判断标准。只允许单位内部机动车、特定来访机动车通行的，可以不认定为“道路”。

第六条 对醉驾犯罪嫌疑人、被告人，根据案件具体情况，可以依法予以拘留或者取保候审。具有下列情形之一的，一般予以取保候审：

- （一）因本人受伤需要救治的；
- （二）患有严重疾病，不适宜羁押的；
- （三）系怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
- （四）系生活不能自理的人的唯一扶养人；
- （五）其他需要取保候审的情形。

对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。对违反取保候审、监视居住规定的犯罪嫌疑人、被告人，情节严重的，可以予以逮捕。

第七条 办理醉驾案件，应当收集以下证据：

（一）证明犯罪嫌疑人情况的证据材料，主要包括人口信息查询记录或者户籍证明等身份证明；驾驶证、驾驶人信息查询记录；犯罪前科记录、曾因饮酒后驾驶机动车被查获或者行政处罚记录、本次交通违法行为行政处罚决定书等；

（二）证明醉酒检测鉴定情况的证据材料，主要包括呼气酒精含量检测结果、呼气酒精含量检测仪标定证书、血液样本提取笔录、鉴定委托书或者鉴定机构接收检材登记材料、血液酒精含量鉴定意见、鉴定意见通知书等；

（三）证明机动车情况的证据材料，主要包括机动车行驶证、机动车信息查询记录、机动车照片等；

（四）证明现场执法情况的照片，主要包括现场检查机动车、呼气酒精含量检测、提取与封装血液样本等环节的照片，并应当保存相关环节的录音录像资料；

（五）犯罪嫌疑人供述和辩解。

根据案件具体情况，还应当收集以下证据：

（一）犯罪嫌疑人是否饮酒、驾驶机动车有争议的，应当收集同车人员、现场目击证人或者共同饮酒人员等证人证言、饮酒场所及行驶路段监控记录等；

（二）道路属性有争议的，应当收集相关管理人员、业主等知情人员证言、管理单位或者有关部门出具的证明等；

（三）发生交通事故的，应当收集交通事故认定书、事故路段监控记录、人体损伤程度等鉴定意见、被害人陈述等；

（四）可能构成自首的，应当收集犯罪嫌疑人到案经过等材料；

（五）其他确有必要收集的证据材料。

第八条 对犯罪嫌疑人血液样本提取、封装、保管、送检、鉴定等程序，按照公安部、司法部有关道路交通安全违法行为处理程序、鉴定规则等规定执行。

公安机关提取、封装血液样本过程应当全程录音录像。血液样本提取、封装应当做好标记和编号，由提取人、封装人、犯罪嫌疑人在血液样本提取笔录上签字。犯罪嫌疑人拒绝签字的，应当注明。提取的血液样本应当及时送往鉴定机构进行血液酒精含量鉴

定。因特殊原因不能及时送检的，应当按照有关规范和技术标准保管检材并在**五**个工作日内送检。

鉴定机构应当对血液样品制备和仪器检测过程进行录音录像。鉴定机构应当在收到送检血液样本后**三**个工作日内，按照有关规范和技术标准进行鉴定并出具血液酒精含量鉴定意见，通知或者送交委托单位。

血液酒精含量鉴定意见作为证据使用的，办案单位应当自收到血液酒精含量鉴定意见之日起**五**个工作日内，书面通知犯罪嫌疑人、被告人、被害人或者其法定代理人。

第九条 具有下列情形之一，**经补正或者作出合理解释的**，血液酒精含量鉴定意见可以作为定案的依据；不能补正或者作出合理解释的，应当予以排除：

- （一）血液样本**提取、封装、保管**不规范的；
- （二）未按规定的时间和程序**送检、出具**鉴定意见的；
- （三）鉴定过程未按规定同步**录音录像**的；
- （四）存在其他瑕疵或者不规范的取证行为的。

三、刑事追究

第十条 醉驾具有下列情形之一，尚不构成其他犯罪的，从重处理：

- （一）造成交通事故且负事故全部或者主要责任的；
- （二）造成交通事故后逃逸的；
- （三）**未取得机动车驾驶证驾驶汽车的**；
- （四）严重超员、超载、超速驾驶的；
- （五）**服用国家规定管制的精神药品或者麻醉药品后驾驶的**；
- （六）驾驶机动车从事客运活动且载有乘客的；
- （七）驾驶机动车从事校车业务且载有师生的；
- （八）在高速公路上驾驶的；
- （九）驾驶重型载货汽车的；
- （十）运输危险化学品、危险货物的；
- （十一）逃避、阻碍公安机关依法检查的；
- （十二）实施威胁、打击报复、引诱、贿赂证人、鉴定人等人员或者毁灭、伪造证据等妨害司法行为的；

- (十三) 二年内曾因饮酒后驾驶机动车被查获或者受过行政处罚的；
- (十四) 五年内曾因危险驾驶行为被判决有罪或者作相对不起诉的；
- (十五) 其他需要从重处理的情形。

第十一条 醉驾具有下列情形之一的，从宽处理：

- (一) 自首、坦白、立功的；
- (二) 自愿认罪认罚的；
- (三) 造成交通事故，赔偿损失或者取得谅解的；
- (四) 其他需要从宽处理的情形。

第十二条 醉驾具有下列情形之一，且不具有本意见第十条规定情形的，可以认定为情节显著轻微、危害不大，依照刑法第十三条、刑事诉讼法第十六条的规定处理：

- (一) 血液酒精含量不满 150 毫克/100 毫升的；
- (二) 出于急救伤病人员等紧急情况驾驶机动车，且不构成紧急避险的；
- (三) 在居民小区、停车场等场所因挪车、停车入位等短距离驾驶机动车的；
- (四) 由他人驾驶至居民小区、停车场等场所短距离接替驾驶停放机动车的，或者为了交由他人驾驶，自居民小区、停车场等场所短距离驶出的；
- (五) 其他情节显著轻微的情形。

醉酒后出于急救伤病人员等紧急情况，不得已驾驶机动车，构成紧急避险的，依照刑法第二十一条的规定处理。

第十三条 对公安机关移送审查起诉的醉驾案件，人民检察院综合考虑犯罪嫌疑人驾驶的动机和目的、醉酒程度、机动车类型、道路情况、行驶时间、速度、距离以及认罪悔罪表现等因素，认为属于犯罪情节轻微的，依照刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百七十七条第二款的规定处理。

第十四条 对符合刑法第七十二条规定的醉驾被告人，依法宣告缓刑。具有下列情形之一的，一般不适用缓刑：

- (一) 造成交通事故致他人轻微伤或者轻伤，且负事故全部或者主要责任的；
- (二) 造成交通事故且负事故全部或者主要责任，未赔偿损失的；
- (三) 造成交通事故后逃逸的；
- (四) 未取得机动车驾驶证驾驶汽车的；

- (五) 血液酒精含量超过 180 毫克/100 毫升的；
- (六) 服用国家规定管制的精神药品或者麻醉药品后驾驶的；
- (七) 采取暴力手段抗拒公安机关依法检查，或者实施妨害司法行为的；
- (八) 五年内曾因饮酒后驾驶机动车被查获或者受过行政处罚的；
- (九) 曾因危险驾驶行为被判决有罪或者作相对不起诉的；
- (十) 其他情节恶劣的情形。

第十五条 对被告人判处罚金，应当根据醉驾行为、实际损害后果等犯罪情节，综合考虑被告人缴纳罚金的能力，确定与主刑相适应的罚金数额。起刑点一般不应低于道路交通安全法规定的饮酒后驾驶机动车相应情形的罚款数额；每增加一个月拘役，增加一千元至五千元罚金。

第十六条 醉驾同时构成交通肇事罪、过失以危险方法危害公共安全罪、以危险方法危害公共安全罪等其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪，依法从严追究刑事责任。

醉酒驾驶机动车，以暴力、威胁方法阻碍公安机关依法检查，又构成妨害公务罪、袭警罪等其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。

第十七条 犯罪嫌疑人醉驾被现场查获后，经允许离开，再经公安机关通知到案或者主动到案，不认定为自动投案；造成交通事故后保护现场、抢救伤者，向公安机关报告并配合调查的，应当认定为自动投案。

第十八条 根据本意见第十二条第一款、第十三条、第十四条处理的案件，可以将犯罪嫌疑人、被告人自愿接受安全驾驶教育、从事交通志愿服务、社区公益服务等情况作为作出相关处理的考量因素。

第十九条 对犯罪嫌疑人、被告人决定不起诉或者免于刑事处罚的，可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，需要给予行政处罚、处分的，移送有关主管机关处理。

第二十条 醉驾属于严重的饮酒后驾驶机动车行为。血液酒精含量达到 80 毫克/100 毫升以上，公安机关应当在决定不予立案、撤销案件或者移送审查起诉前，给予行为人吊销机动车驾驶证行政处罚。根据本意见第十二条第一款处理的案件，公安机关还应当按照道路交通安全法规定的饮酒后驾驶机动车相应情形，给予行为人罚款、行政拘留的行政处罚。

人民法院、人民检察院依据本意见第十二条第一款、第十三条处理的案件，对被不起诉人、被告人需要予以行政处罚的，应当提出检察意见或者司法建议，移送公安机关依照前款规定处理。公安机关应当将处理情况通报人民法院、人民检察院。

四、快速办理

第二十一条 人民法院、人民检察院、公安机关和司法行政机关应当加强协作配合，在遵循法定程序、保障当事人权利的前提下，因地制宜建立健全醉驾案件快速办理机制，简化办案流程，缩短办案期限，实现醉驾案件优质高效办理。

第二十二条 符合下列条件的醉驾案件，一般应当适用快速办理机制：

- （一）现场查获，未造成交通事故的；
- （二）事实清楚，证据确实、充分，法律适用没有争议的；
- （三）犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪认罚的；
- （四）不具有刑事诉讼法第二百二十三条规定情形的。

第二十三条 适用快速办理机制办理的醉驾案件，人民法院、人民检察院、公安机关一般应当在立案侦查之日起三十日内完成侦查、起诉、审判工作。

第二十四条 在侦查或者审查起诉阶段采取取保候审措施的，案件移送至审查起诉或者审判阶段时，取保候审期限尚未届满且符合取保候审条件的，受案机关可以不再重新作出取保候审决定，由公安机关继续执行原取保候审措施。

第二十五条 对醉驾被告人拟提出缓刑量刑建议或者宣告缓刑的，一般可以不进行调查评估。确有必要的，应当及时委托社区矫正机构或者有关社会组织进行调查评估。受委托方应当及时向委托机关提供调查评估结果。

第二十六条 适用简易程序、速裁程序的醉驾案件，人民法院、人民检察院、公安机关和司法行政机关可以采取合并式、要素式、表格式等方式简化文书。

具备条件的地区，可以通过一体化的网上办案平台流转、送达电子卷宗、法律文书等，实现案件线上办理。

五、综合治理

第二十七条 人民法院、人民检察院、公安机关和司法行政机关应当积极落实普法责任制，加强道路交通安全法治宣传教育，广泛开展普法进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位、进网络工作，引导社会公众培养规则意识，养成守法习惯。

第二十八条 人民法院、人民检察院、公安机关和司法行政机关应当充分运用司法建议、检察建议、提示函等机制，督促有关部门、企事业单位，加强本单位人员教育管理，加大驾驶培训环节安全驾驶教育，规范代驾行业发展，加强餐饮、娱乐等涉酒场所管理，加大警示提醒力度。

第二十九条 公安机关、司法行政机关应当根据醉驾服刑人员、社区矫正对象的具体情况，制定有针对性的教育改造、矫正方案，实现分类管理、个别化教育，增强其悔罪意识、法治观念，帮助其成为守法公民。

六、附则

第三十条 本意见自 2023 年 12 月 28 日起施行。《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2013〕15 号）同时废止。

政法公文

四、拒执意见

最高人民法院 最高人民检察院 公安部

关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件若干问题的意见

为依法惩治拒不执行判决、裁定犯罪，确保人民法院判决、裁定依法执行，切实维护当事人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》及相关立法解释、司法解释等规定，结合工作实际，制定本意见。

一、人民法院、人民检察院和公安机关办理拒不执行判决、裁定刑事案件，应当分工负责，互相配合，互相制约，依法惩治拒不执行判决、裁定犯罪。

二、拒不执行判决、裁定刑事案件，一般由执行法院所在地的公安机关、人民检察院和人民法院管辖。

三、人民法院在办理案件过程中，发现负有执行义务的人涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪的，应当制作案件移送函及执行情况说明，并将已经掌握的证明犯罪事实的相关证据材料等一并移送有管辖权的公安机关立案侦查。

四、人民法院向公安机关移送时，应当附以下证据材料：

- （一）证明犯罪嫌疑人身份情况的证据材料；
- （二）证明犯罪嫌疑人负有执行义务或者协助执行义务的证据材料；
- （三）证明犯罪嫌疑人有能力执行判决、裁定确定的全部或者部分义务的证据材料；
- （四）证明犯罪嫌疑人有拒不执行判决、裁定行为的证据材料；
- （五）证明犯罪嫌疑人拒不执行判决、裁定相关情节或者造成后果的证据材料。

五、对人民法院移送涉嫌拒不执行判决、裁定的刑事案件材料，公安机关应当接受，制作受案登记表并出具回执。

公安机关经审查认为符合立案条件的，应当在七日内立案侦查；案情重大疑难复杂的，审查期限可以延长至三十日。经审查认为不符合立案条件的，应当在审查期限内作出不予立案决定，并将不予立案通知书送达移送案件的人民法院。

六、公安机关立案后，应当及时开展侦查工作，并依法对犯罪嫌疑人采取强制措施。

公安机关应当及时对犯罪嫌疑人通过隐藏、转移等手段处理的涉案财产依法采取查封、扣押、冻结措施。

七、公安机关不予立案或者立案后撤销案件的，应当在**七日内**函告执行法院并说明理由。执行法院认为公安机关应当立案侦查而不立案侦查的，可提请人民检察院予以监督。

八、人民检察院经审查，认为公安机关应当立案侦查而不立案侦查的，应当要求公安机关书面说明不立案的理由。公安机关应当在收到通知书后**七日以内**，**书面说明不立案的情况、依据和理由**，连同有关证据材料回复人民检察院。

人民检察院经审查，认为公安机关不立案理由不能成立的，**经检察长决定，应当通知公安机关立案**，公安机关应当在收到通知书后**十五日以内立案**。

人民检察院在审查办理执行监督案件中，发现负有执行义务的人涉嫌拒不执行判决、裁定罪的，应当将本意见第四条规定的有关案件材料移送有管辖权的公安机关，公安机关接受刑事案件材料后，应当制作受案登记表并出具回执。公安机关经审查认为符合立案条件的，应当立案侦查。

九、人民检察院对公安机关提请批准逮捕的，应当在法定期限内审查并作出是否批准逮捕的决定；对公安机关移送审查起诉的，应当及时审查，符合起诉条件的，应当依法提起公诉。

十、人民法院对涉嫌拒不执行判决、裁定罪案件，应当依法进行审理并作出判决。

十一、申请执行人有证据证明同时具有下列情形，人民法院认为符合刑事诉讼法第二百一十条第三项规定的，以自诉案件立案审理：

（一）负有执行义务的人拒不执行判决、裁定，侵犯了申请执行人的人身、财产权利，应当依法追究刑事责任的；

（二）申请执行人曾经提出控告，而公安机关不予接受控告材料、在接受控告材料后三十日内不予书面答复、决定不予立案，或者人民检察院对负有执行义务的人不予追究刑事责任的。

十二、人民法院向公安机关移送拒不执行判决、裁定罪案件材料，公安机关决定不予立案或者在接受案件材料后三十日内不予书面答复，或者人民检察院对负有执行义务

的人不予追究刑事责任的，人民法院应当告知申请执行人可以依法向有管辖权的人民法院提起刑事自诉。

人民检察院向公安机关移送拒不执行判决、裁定罪案件材料，公安机关决定不予立案，人民检察院认为公安机关不立案理由成立的，应当告知申请执行人可以依法向有管辖权的人民法院提起刑事自诉。

《意见》第八条第三款 直接规定了第一种途径：“人民检察院在审查办理执行监督案件中，发现负有执行义务的人涉嫌拒不执行判决、裁定罪的，应当将本意见第四条规定的有关案件材料移送有管辖权的公安机关...”。

《意见》第七条和第八条 则对应第二种途径：法院可以就公安机关不立案的情况提请检察院监督。检察院在监督审查中，如果认为公安机关应当立案，就会通知其立案；如果审查后也认为现有证据不足以刑事立案，但发现被执行人可能存在其他犯罪线索，也可能将新发现的线索直接移送公安机关侦查。

十三、申请执行人以负有执行义务的人涉嫌拒不执行判决、裁定罪向人民法院提起刑事自诉时，应当提交以下材料：

- （一）刑事自诉状；
- （二）证明自诉人身份的证明材料，自诉人的法定代理人、近亲属告诉或者代为告诉的，应当提供与自诉人关系的证明材料和自诉人不能亲自告诉的证明材料；
- （三）作为执行依据的生效法律文书、执行案件受理通知书等证明材料；
- （四）证明犯罪嫌疑人负有执行义务或者协助执行义务、有能力执行而拒不执行的证据材料；
- （五）公安机关不予接受控告材料或者超过三十日未予书面答复的证明材料或者公安机关出具的《不予立案通知书》，或者人民检察院出具的《不起诉决定书》；
- （六）人民法院认为应当提供的其他材料。

十四、人民法院立案部门对申请执行人提交的材料进行审查后，对于符合立案条件的自诉案件，应当及时立案。

人民法院应当及时对犯罪嫌疑人通过隐藏、转移等手段处理的涉案财产采取查封、扣押、冻结措施。

十五、自诉案件立案或者审理过程中，自诉人要求复制已由执行法院收集和固定，证明其人身、财产权利受到侵犯的证据，执行法院应当及时提供。

十六、被告人下落不明的，人民法院可以请求公安机关协助查找，公安机关应当依法协助。

十七、自诉人在判决宣告前，可以同被告人自行和解或者撤回自诉。

十八、人民法院在执行过程中，发现国家机关工作人员涉嫌利用职权妨害执行的，应当及时将违纪违法线索移送相关纪检监察机关或者人民检察院依法处理。

十九、人民法院、人民检察院、公安机关应当建立联席会议机制，确定专门人员，加强沟通交流，强化监督制约，确保本意见贯彻执行。

二十、本意见自 2025 年 7 月 1 日起施行。

最高人民法院 最高人民检察院 公安部

2025 年 6 月 10 日



若冰公专
RUO BING GONG ZHUAN

六、2025 式新式警服

一、问：人民警察制式服装共经历了几次较大改革？

答：9 次较大的改革，分别是 50 式警服、55 式警服、58 式警服、66 式警服、72 式警服、83 式警服、89 式警服、99 式警服、2025 式警服。2025 式警服列装坚持突出基层、倾斜一线、服务实战，根据不同部门警种、气候区域、勤务类型、工作场景等实行差异化配发

二、问：2025 式警服作了哪些主要改进调整？

答：2025 式警服在现行 99 式警服基础上，保持样式、色调、标识等不作大的调整，主要对功能、品种、版型、面料等作出改进。

一是**改进优化款式**，如执勤服一线款上衣设计为“冲锋衣”款，执勤裤改进为“轻战术”款，更加注重提升执勤执法和训练实战效能。

二是**调整完善品种**，沿用 99 式警服的品种门类，减少不常用的 5 个品种，增加服务实战实训的 7 个品种，并根据不同部门警种、气候区域、勤务类型、工作场景等实行差异化配发。

三是**应用新型材料**，使用科技含量较高且价格合理的国产科技新材料，提高抗皱、透气、保暖等性能。

四是**健全完善标准**，充分考虑特警等警种轮训轮值、战训合一的工作特点，结合当前各地被装经费保障总体水平，制订相应配发标准。

三、问：经费减少多少？

答：按照新式警服配发标准计算，较现行标准年需经费减少约 2.36%。

七、规范保证金管理规定

公安部关于印发《关于规范取保候审保证金管理的若干规定》的通知

各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局：

为进一步规范公安机关取保候审保证金适用，充分维护当事人合法权益，根据相关法律法规规定，公安部制定了《关于规范取保候审保证金管理的若干规定》。现印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行。相关工作情况及遇到的问题，请及时报部。

公 安 部

2025年11月29日

关于规范取保候审保证金管理的若干规定

第一章 一般规定

第一条 为进一步规范公安机关取保候审保证金管理，保护公民合法权益，根据有关法律、法规规定，结合工作实际，制定本规定。

第二条 公安机关管理取保候审保证金，应当严格依法依规、严格审核审批、严格监督管理，严禁将保证金与执法办案经费挂钩，严禁设立保证金罚没指标，严禁截留、坐支、挪用或者以任何其他形式侵吞保证金。

第三条 公安机关决定对犯罪嫌疑人取保候审，犯罪嫌疑人能够提出符合法定条件的保证人的，原则上优先适用保证人保证。

第四条 县级以上公安机关应当在其指定的银行设立取保候审保证金专门账户，委托银行代为收取、保管和退还保证金，并将设立有关专门账户情况向上一级公安机关报备。

取保候审保证金专门账户不得与财政基本存款账户、财政非税收入账户混用。

办案部门、民警及其他工作人员不得以现金或者转账等任何方式，代收代领保证金。

第五条 公安机关应当在执法办案信息系统中建立并使用保证金管理模块对保证金信息进行实时、全程录入和管理。

有条件的地方公安机关可以实行保证金电子化办理，以线上方式收取、退还保证金。

第二章 收取

第六条 公安机关收取保证金时，应当以保证被取保候审人不逃避、不妨碍刑事诉讼活动为原则，综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要、被取保候审人的社会危险性、案件的性质、情节、可能判处刑罚的轻重以及被取保候审人的经济状况等情况确定具体数额。具体要求如下：

（一）被取保候审人涉嫌经济犯罪、侵犯财产犯罪或者其他犯罪造成财产损失，负有赔偿义务，或者可能判处财产刑的，结合违法所得数额或者直接财产损失、赔偿金、可能判处财产刑的金额收取保证金；

（二）被取保候审人涉嫌其他犯罪的，法定最高刑为不满三年有期徒刑的，收取保证金数额原则上为一千元至五千元；法定最高刑为三年以上有期徒刑的，收取保证金数额原则上为五千元至五万元；

（三）被取保候审人为未成年人的，收取保证金数额原则上为五百元至三千元。

省级公安机关可以根据本地区经济发展状况，适当上浮收取保证金的数额上限。

第七条 被取保候审人具有下列情形之一的，公安机关可以在本规定第六条规定的范围内适当降低收取保证金的数额：

（一）系预备犯、中止犯、初犯、偶犯、胁从犯、过失犯，或者具有自首、立功、认罪认罚等法定和酌定从轻、减轻处罚情节的；

（二）与被害方达成和解协议、调解协议或者赔偿被害方损失，取得被害方谅解的；

（三）确有经济困难的；

（四）其他犯罪情节轻微、社会危险性不大的。

第八条 办案部门在呈请取保候审报告书中，应当对确定保证金数额的依据和理由予以说明。

第九条 收取保证金五万元以上、不满二十万元的，应当经本级公安机关负责人批准后，报设区的市一级公安机关业务主管部门备案。案件重大、复杂，确需收取二十万元以上保证金的，应当经设区的市一级公安机关负责人批准后，报省级公安机关业务主管部门备案。

第十条 公安机关决定适用保证金保证的,应当及时将收取保证金通知书送达被取保候审人,责令其在三日以内向取保候审保证金专门账户一次性交纳保证金,并提供接收退还保证金的账户信息。

被取保候审人到期不交纳保证金也不能提出保证人的,可以监视居住。

第十一条 保证金存入取保候审保证金专门账户后,办案部门应当在三日以内将入账凭证录入执法办案信息系统保证金管理模块。

第三章 没 收

第十二条 被取保候审人在取保候审期间违反刑事诉讼法第七十一条规定,已交纳保证金的,公安机关应当根据其违反规定的情节,决定没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令其具结悔过、重新交纳保证金、提出保证人,变更强制措施或者给予治安管理处罚;需要予以逮捕的,可以对其先行拘留。

重新交纳保证金的程序适用本规定第二章的有关规定。

第十三条 被取保候审人有下列行为之一的,公安机关应当没收全部保证金:

- (一) 企图自杀、逃跑;
- (二) 实施毁灭、伪造证据,串供或者干扰证人作证,足以影响诉讼工作正常进行;
- (三) 打击报复、恐吓滋扰被害人、证人、鉴定人、举报人、控告人等。

第十四条 被取保候审人有下列行为之一,尚未造成严重后果的,公安机关可以没收部分保证金。没收保证金的数额原则上不超过保证金数额的一半:

- (一) 未经批准,擅自离开所居住的市、县;
- (二) 经传讯不到案;
- (三) 住址、工作单位和联系方式发生变动,未在二十四小时以内向执行机关报告;
- (四) 违反规定进入特定场所、与特定人员会见或者通信、从事特定活动;
- (五) 违反规定未将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

有前款行为,造成严重后果的,或者两次未经批准,擅自离开所居住的市、县,以及经两次传讯不到案的,可以根据具体情形没收一半以上直至全部保证金。

第十五条 公安机关以被取保候审人传讯不到案为由决定没收全部或者部分保证金的,应当同时符合下列条件:

（一）已制作传讯通知书，并向被取保候审人送达，或者因被取保候审人擅自离开所居住的市、县，或者住址、工作单位、联系方式变动后未报告无法送达，已在传讯通知书上注明并附相关证明材料；

（二）在本地执行取保候审的，为被取保候审人预留至少二十四小时到案时间。在异地执行取保候审的，为被取保候审人预留合理在途时间；

（三）传讯频次合理，无连续传讯或者短时间内多次传讯。

第十六条 被取保候审人具有下列情形之一，不予没收保证金，但可以视情责令其具结悔过：

（一）被取保候审人违反取保候审规定**情节显著轻微**，未妨碍刑事诉讼活动正常进行的；

（二）被取保候审人违反取保候审规定**情节轻微**，在公安机关发现前主动报告并及时纠正，**未妨碍**刑事诉讼活动正常进行的；

（三）被取保候审人违反取保候审规定，系受**他人欺骗、引诱或胁迫**，且能够提供相关证明材料的；

（四）被取保候审人违反取保候审规定，系自然灾害、意外事件、突发严重疾病等**不能抗拒**的原因或者有其他正当理由，且在障碍消除后及时向公安机关报告的。

被取保候审人在取保候审期间未违反刑事诉讼法第七十一条规定，**但因违反治安管理被给予治安管理处罚的，不得没收保证金。**

第十七条 公安机关拟决定没收保证金的，应当告知被取保候审人没收保证金的法律依据、证据及没收保证金的数额，并告知被取保候审人依法享有陈述申辩、复议复核、申诉控告等权利，被取保候审人在逃，无法取得联系的除外。**被取保候审人系未成年人的，还应当告知其法定代理人。**

被取保候审人要求当面提出意见的，办案部门**应当在五日内**安排并通知法制部门派员参加，必要时可以通知执行部门派员参加。

办案部门应当将被取保候审人及其法定代理人、辩护律师提出的陈述申辩意见记录在案。被取保候审人提出的事实和理由成立的，公安机关应当采纳。

公安机关不得因被取保候审人的陈述和申辩加重处罚。

第十八条 依法应当没收保证金的，办案部门应当制作呈请没收保证金报告书，写明没收的理由和拟没收的数额，经法制部门审核后，报县级以上公安机关负责人批准，制作没收保证金决定书。

第十九条 决定没收五万元以上保证金的，应当经法制部门审核并经县级以上公安机关负责人批准后，呈报设区的市一级以上公安机关负责人批准。

第二十条 没收保证金的决定，公安机关应当在三日以内向被取保候审人宣读，并责令其在没收保证金决定书上签名、捺指印；被取保候审人在逃或者具有其他情形不能到场的，应当向其成年家属、法定代理人、辩护人或者单位、居住地的居民委员会、村民委员会宣布，由其成年家属、法定代理人、辩护人或者单位、居住地的居民委员会或者村民委员会的负责人在没收保证金决定书上签名。

被取保候审人或者其成年家属、法定代理人、辩护人或者单位、居民委员会、村民委员会负责人拒绝签名的，公安机关应当在没收保证金决定书上注明。

第二十一条 公安机关在宣读没收保证金决定书时，应当告知如果对没收保证金决定不服，被取保候审人或者其法定代理人可以在五日以内向作出没收决定的公安机关申请复议。公安机关应当在收到复议申请后七日以内作出决定。

被取保候审人或者其法定代理人对复议决定不服的，可以在收到复议决定书后五日以内向上一级公安机关申请复核一次。上一级公安机关应当在收到复核申请后七日以内作出决定。对上级公安机关撤销或者变更没收保证金决定的，下级公安机关应当执行。

第二十二条 没收保证金的决定已过复议期限，或者复议、复核后维持原决定或者变更没收保证金数额的，公安机关应当在三日以内通知银行将没收的保证金按照国家有关规定上缴国库。

第四章 退 还

第二十三条 被取保候审人在取保候审期间没有违反刑事诉讼法第七十一条的规定，也没有故意实施新的犯罪的，或者发现不应当追究被取保候审人刑事责任的，在解除取保候审、变更强制措施的同时，公安机关应当制作退还保证金决定书，通知银行如数退还保证金。

禁止以转账手续费、账户管理费、罚款、没收违法所得等任何名义扣减应当退还的保证金。

第二十四条 被取保候审人或者其法定代理人可以凭退还保证金决定书到银行领取退还的保证金，或者由公安机关通知银行将应退还的保证金转账至被取保候审人提供的银行账户，并将汇款凭证附卷备查。

被取保候审人委托他人领取的，应当出具委托书并经公安机关审查同意。委托书应当附卷备查。

第二十五条 因被取保候审人失去联系等客观原因确实无法退还保证金，或者通知后三个月无正当理由未领取的，公安机关应当将无法退还的保证金暂存在取保候审保证金专门账户，并在退还保证金通知书上注明无法退还的原因，附卷备查。

前款规定的情形消失后，公安机关应当及时如数退还保证金。

第二十六条 被取保候审人没有违反刑事诉讼法第七十一条规定，但在取保候审期间涉嫌重新故意犯罪被立案侦查的，公安机关应当暂扣其交纳的保证金，待人民法院判决生效后，根据有关判决作出处理。对故意实施新的犯罪的，应当没收保证金；对过失实施新的犯罪或者不构成犯罪的，应当退还保证金。

第五章 监督追责

第二十七条 公安机关应当利用执法办案信息系统加强对保证金收取、没收、退还的管理，并对下列情形进行重点监测预警：

- （一）收取、没收一名被取保候审人五万元以上保证金的；
- （二）多次没收同一名被取保候审人保证金的；
- （三）同一案件，没收多名被取保候审人保证金的；
- （四）其他可能存在执法风险的情形。

第二十八条 办案部门应当依照规定制作收取、没收、退还保证金相关法律文书，逐人逐案登记保证金情况，并及时将法律文书等相关信息和材料提供警务保障（装财）部门。

警务保障（装财）部门负责保证金专门账户管理，根据专门账户开立情况开设相应的财务账簿，保证金的收取、上缴、退还依据相关法律文书实施单独核算，与办案部门、银行及时对账，留存工作记录，并强化内部控制，落实不相容岗位分离，确保保证金安全规范管理。

警务督察、法制等部门应当对保证金管理情况进行监督，依托相关管理系统开展巡查，发现收取、没收、退还保证金不合法、不适当的，应当通知办案部门及时予以纠正。审计部门应当对保证金管理工作开展审计。

第二十九条 保证金的收取、没收和退还应当严格按照本规定和公安机关财务管理制度执行。具有下列情形之一的，严格依规依纪依法追究责任：

- （一）收取、没收大额保证金未按照本规定审核、审批、备案的；
- （二）取保候审期限届满或者取保候审已经解除，应当退还保证金不退还的；
- （三）以传讯不到案为由没收保证金，未规范制作传讯通知书或者传讯时间不合理的；
- （四）有讯问笔录、出行记录等证据证明被取保候审人不存在违反法定义务情形，仍决定没收保证金的；
- （五）决定没收保证金前，未按照本规定保障被取保候审人申辩权的；
- （六）其他违反本规定行为的。

第六章 附 则

第三十条 对于本规定中有关审核审批程序，直辖市的区县公安机关参照设区的市一级公安机关的相关规定执行。

第三十一条 本规定自印发之日起施行，本规定未作规定的，按照其他有关规定执行。

八、关于取保候审若干问题的规定

公通字〔2022〕25号

第一章 一般规定

第一条 为了规范适用取保候审，保障刑事诉讼活动顺利进行，保护公民合法权益，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及有关规定，制定本规定。

第二条 对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，由公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院根据案件的具体情况依法作出决定。

公安机关、人民检察院、人民法院决定取保候审的，由公安机关执行。国家安全机关决定取保候审的，以及人民检察院、人民法院办理国家安全机关移送的刑事案件决定取保候审的，由国家安全机关执行。

第三条 对于采取取保候审足以防止发生社会危险性的犯罪嫌疑人，应当依法适用取保候审。

决定取保候审的，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。严禁以取保候审变相放纵犯罪。

第四条 对犯罪嫌疑人、被告人决定取保候审的，应当责令其提出保证人或者交纳保证金。

对同一犯罪嫌疑人、被告人决定取保候审的，不得同时使用保证人保证和保证金保证。对未成年人取保候审的，应当优先适用保证人保证。

第五条 采取保证金形式取保候审的，保证金的起点数额为人民币一千元；被取保候审人为未成年人的，保证金的起点数额为人民币五百元。

决定机关应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要，被取保候审人的社会危险性，案件的性质、情节，可能判处刑罚的轻重，被取保候审人的经济状况等情况，确定保证金的数额。

第六条 对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人也不交纳保证金的，可以监视居住。

前款规定的被监视居住人提出保证人或者交纳保证金的，可以对其变更为取保候审。

第二章 决定

第七条 决定取保候审时，可以根据案件情况责令被取保候审人不得进入下列“特定的场所”：

- （一）可能导致其再次实施犯罪的场所；
- （二）可能导致其实施妨害社会秩序、干扰他人正常活动行为的场所；
- （三）与其所涉嫌犯罪活动有关联的场所；
- （四）可能导致其实施毁灭证据、干扰证人做证等妨害诉讼活动的场所；
- （五）其他可能妨害取保候审执行的特定场所。

第八条 决定取保候审时，可以根据案件情况责令被取保候审人不得与下列“特定的人员”会见或者通信：

- （一）证人、鉴定人、被害人及其法定代理人和近亲属；
- （二）同案违法行为人、犯罪嫌疑人、被告人以及与案件有关联的其他人员；
- （三）可能遭受被取保候审人侵害、滋扰的人员；
- （四）可能实施妨害取保候审执行、影响诉讼活动的人员。

前款中的“通信”包括以信件、短信、电子邮件、通话，通过网络平台或者网络应用服务交流信息等各种方式直接或者间接通信。

第九条 决定取保候审时，可以根据案件情况责令被取保候审人不得从事下列“特定的活动”：

- （一）可能导致其再次实施犯罪的活动；
- （二）可能对国家安全、公共安全、社会秩序造成不良影响的活动；
- （三）与所涉嫌犯罪相关联的活动；
- （四）可能妨害诉讼的活动；
- （五）其他可能妨害取保候审执行的特定活动。

第十条 公安机关应当在其指定的银行设立取保候审保证金专门账户，委托银行代为收取和保管保证金，并将相关信息通知同级人民检察院、人民法院。

保证金应当以人民币交纳。

第十一条 公安机关决定使用保证金保证的，应当及时将收取保证金通知书送达被取保候审人，责令其在三日内向指定的银行一次性交纳保证金。

第十二条 人民法院、人民检察院决定使用保证金保证的，应当责令被取保候审人在三日内向公安机关指定银行的专门账户一次性交纳保证金。

第十三条 被取保候审人或者为其提供保证金的人应当将所交纳的保证金存入取保候审保证金专门账户，并由银行出具相关凭证。

第三章 执行

第十六条 居住地包括户籍所在地、经常居住地。经常居住地是指被取保候审人离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方。

取保候审一般应当在户籍所在地执行，但已形成经常居住地的，可以在经常居住地执行。

被取保候审人具有下列情形之一的，也可以在其暂住地执行取保候审：

（一）被取保候审人离开户籍所在地一年以上且无经常居住地，但在暂住地有固定住处的；

（二）被取保候审人系外国人、无国籍人，香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区居民的；

（三）被取保候审人户籍所在地无法查清且无经常居住地的。

第十九条 被取保候审人未经批准不得离开所居住的市、县。

被取保候审人需要离开所居住的市、县的，应当向负责执行的派出所提出书面申请，并注明事由、目的地、路线、交通方式、往返日期、联系方式等。被取保候审人有紧急事由，来不及提出书面申请的，可以先通过电话、短信等方式提出申请，并及时补办书面申请手续。

经审查，具有工作、学习、就医等正当合理事由的，由派出所负责人批准。

负责执行的派出所批准后，应当通知决定机关，并告知被取保候审人遵守下列要求：

- （一）保持联系方式畅通，并在传讯的时候及时到案；
- （二）严格按照批准的地点、路线、往返日期出行；
- （三）不得从事妨害诉讼的活动；
- （四）返回居住地后及时向执行机关报告。

对于因正常工作和生活需要经常性跨市、县活动的，可以根据情况，简化批准程序。

第二十条 人民法院、人民检察院决定取保候审的，应当将取保候审决定书、取保候审执行通知书和其他有关材料一并送交所在地同级公安机关，由所在地同级公安机关依照本规定第十五条、第十六条、第十七条的规定交付执行。

人民法院、人民检察院可以采用电子方式向公安机关送交法律文书和有关材料。

负责执行的县级公安机关应当在收到法律文书和有关材料后二十四小时以内，指定被取保候审人居住地派出所执行，并将执行取保候审的派出所通知作出取保候审决定的人民法院、人民检察院。

被取保候审人居住地变更的，由负责执行的公安机关通知变更后的居住地公安机关执行，并通知作出取保候审决定的人民法院、人民检察院。

人民法院、人民检察院决定取保候审的，执行机关批准被取保候审人离开所居住的市、县前，应当征得决定机关同意。

第四章 变更、解除

第二十四条 取保候审期限届满，决定机关应当作出解除取保候审或者变更强制措施的决定，并送交执行机关。决定机关未解除取保候审或者未对被取保候审人采取其他刑事强制措施的，被取保候审人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权要求决定机关解除取保候审。

对于发现不应当追究被取保候审人刑事责任并作出撤销案件或者终止侦查决定的，决定机关应当及时作出解除取保候审决定，并送交执行机关。

有下列情形之一的，取保候审自动解除，不再办理解除手续，决定机关应当及时通知执行机关：

（一）取保候审依法变更为监视居住、拘留、逮捕，变更后的强制措施已经开始执行的；

（二）人民检察院作出不起诉决定的；

（三）人民法院作出的无罪、免于刑事处罚或者不负刑事责任的判决、裁定已经发生法律效力；

（四）被判处管制或者适用缓刑，社区矫正已经开始执行的；

（五）被单处附加刑，判决、裁定已经发生法律效力的；

（六）被判处监禁刑，刑罚已经开始执行的。

执行机关收到决定机关上述决定书或者通知后，应当立即执行，并将执行情况及时通知决定机关。

第二十六条 在侦查或者审查起诉阶段已经采取取保候审的，案件移送至审查起诉或者审判阶段时，需要继续取保候审、变更保证方式或者变更强制措施的，受案机关应当在七日内作出决定，并通知移送案件的机关和执行机关。

受案机关作出取保候审决定并执行后，原取保候审措施自动解除，不再办理解除手续。对继续采取保证金保证的，原则上不变更保证金数额，不再重新收取保证金。受案机关变更的强制措施开始执行后，应当及时通知移送案件的机关和执行机关，原取保候审决定自动解除，不再办理解除手续，执行机关应当依法退还保证金。

取保候审期限即将届满，受案机关仍未作出继续取保候审或者变更强制措施决定的，移送案件的机关应当在期限届满十五日前书面通知受案机关。受案机关应当在取保候审期限届满前作出决定，并通知移送案件的机关和执行机关。

第五章 责任

第二十七条 使用保证金保证的被取保候审人违反刑事诉讼法第七十一条规定，依法应当没收保证金的，由公安机关作出没收部分或者全部保证金的决定，并通知决定机关。人民检察院、人民法院发现使用保证金保证的被取保候审人违反刑事诉讼法第七十一条规定，应当告知公安机关，由公安机关依法处理。

对被取保候审人没收保证金的，决定机关应当区别情形，责令被取保候审人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者变更强制措施，并通知执行机关。

重新交纳保证金的，适用本规定第十一条、第十二条、第十三条的规定。

第二十八条 被取保候审人构成《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十条第四项行为的，依法给予治安管理处罚。

第二十九条 被取保候审人没有违反刑事诉讼法第七十一条的规定，但在取保候审期间涉嫌故意实施新的犯罪被立案侦查的，公安机关应当暂扣保证金，待人民法院判决生效后，决定是否没收保证金。对故意实施新的犯罪的，应当没收保证金；对过失实施新的犯罪或者不构成犯罪的，应当退还保证金。

第三十条 公安机关决定没收保证金的，应当制作没收保证金决定书，在三日以内向被取保候审人宣读，告知其如果对没收保证金决定不服，被取保候审人或者其法定代理人可以在五日以内向作出没收决定的公安机关申请复议。

被取保候审人或者其法定代理人对复议决定不服的，可以在收到复议决定书后五日以内向上一级公安机关申请复核一次。

第三十一条 保证人未履行监督义务，或者被取保候审人违反刑事诉讼法第七十一条的规定，保证人未及时报告或者隐瞒不报告的，经查证属实后，由公安机关对保证人处以罚款，并将有关情况及时通知决定机关。

保证人帮助被取保候审人实施妨害诉讼等行为，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第三十二条 公安机关决定对保证人罚款的，应当制作对保证人罚款决定书，在三日以内向保证人宣布，告知其如果对罚款决定不服，可以在五日以内向作出罚款决定的公安机关申请复议。

保证人对复议决定不服的，可以在收到复议决定书后五日以内向上一级公安机关申请复核一次。



九、关于依法规范指定居所监视居住适用和监督的规定

高检发办字〔2025〕168号

第一章 总则

第一条 为进一步依法规范指定居所监视居住的适用与监督，尊重和保障被监视居住人人权，严格依法办案，确保办案安全，保障刑事诉讼活动顺利进行，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，结合工作实际，制定本规定。

第二条 适用指定居所监视居住应当坚持依法、规范、严格、必要的原则，实行谁办案谁负责、谁审批谁负责、谁执行谁负责的制度。

第三条 指定居所监视居住实行办案与执行相分离。公安机关决定适用指定居所监视居住的，应当指定办案部门和监督部门之外的其他部门负责执行。

第四条 人民检察院依法对公安机关指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督。

第二章 适用条件和审批

第五条 重大、复杂刑事案件的犯罪嫌疑人符合刑事诉讼法第七十四条规定的监视居住条件，但是无固定住处的，或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，可以适用指定居所监视居住。

犯罪嫌疑人不符合逮捕条件，或者因犯罪嫌疑人没有犯罪事实、具有刑事诉讼法第十六条规定的情形之一或者证据不足等原因，人民检察院决定不批准逮捕的，不得适用指定居所监视居住。

第六条 固定住处，是指犯罪嫌疑人在办案机关所在地的市、县内生活的合法住处，包括其本人或者共同居住的近亲属自有或者租赁的合法住处。前款规定的市是指直辖市的城市市区、设区的市的城市市区和县级市的辖区。

第七条 公安机关应当依法适用指定管辖。犯罪嫌疑人在犯罪地有固定住处的，禁止为了适用指定居所监视居住而指定异地公安机关管辖。

第八条 指定的居所应当位于办案机关所在地的市、县，并符合下列条件：

- (一)相对独立；
- (二)具备正常的生活、休息条件，通风、采光良好，温度、湿度等符合当地生活条件；
- (三)便于监视、管理，配备视音频监控设备；
- (四)能够保证安全，具备必要的安全防范条件和措施。

指定的居所应当设置在一楼，且不得设置讯问室、谈话室等办案功能室，不得配置审讯椅、约束床等约束设施。

不得在看守所、拘留所、监狱等监管场所以及执法办案管理中心、派出所等专门的办案场所、办公场所执行指定居所监视居住。

第九条 适用指定居所监视居住，应当严格依照相关规定进行审核审批。公安机关办案部门在呈请适用指定居所监视居住报告书中，应当详细说明案件事实、证据、适用指定居所监视居住的合法性和必要性、执行方案等，经法制部门审核并经县级以上公安机关主要负责人批准后，呈报设区的市级以上公安机关主要负责人批准。

直辖市所辖区、县公安机关，省级公安机关直属公安局，以及省直管县、市、林区公安局适用指定居所监视居住，应当经法制部门审核并经本级公安机关主要负责人批准后，呈报省级公安机关负责人批准。

按照前两款规定的程序审核审批后，办案部门应当制作《监视居住决定书》，抄送所属公安机关警务督察部门。

第十条 对适用指定居所监视居住进行审核审批时，应当重点审查以下事项：

- (一)适用指定居所监视居住是否符合法定条件、是否必要；
- (二)拟指定的执行部门是否符合本规定第三条要求；
- (三)拟指定的居所是否符合本规定第八条要求。对不符合法律和本规定要求的，不得批准适用指定居所监视居住。

第三章 执行

第十一条 公安机关办案部门应当在执行监视居住后二十四小时以内，依法通知被监视居住人的家属和辩护律师，并将《立案决定书》、《监视居住决定书》、《监视居住执行通知书》副本以及指定居所的具体地址、办案部门和执行部门联系人、联系电话等以书面材料形式一式两份抄送同级人民检察院案件管理部门。无法通知被监视居住人

的家属的，应当写明原因并附卷；无法通知的情形消除后，应当立即通知被监视居住人的家属。

人民检察院案件管理部门应当在收到前款规定的材料二十四小时以内，将材料分别移送本院负责捕诉的部门和负责刑事执行检察的部门。负责捕诉的部门收到材料后，可以要求公安机关办案部门提供决定适用指定居所监视居住的相关证据材料，公安机关办案部门应当及时提供。

第十二条 公安机关办案部门向犯罪嫌疑人宣布《监视居住决定书》后，应当在二十四小时以内带犯罪嫌疑人到县级以上医院或者具备体检条件的公安机关执法办案管理中心进行体检，并将其送交执行部门执行。

第十三条 公安机关执行部门应当配备相应数量的民警和辅警负责执行工作，不得由辅警单独负责执行。对于女性被监视居住人，应当有女工作人员参与执行。负责办案、监督工作的人员不得参与执行工作。

执行部门应当制作执行工作日志，详细记载执行期间执行人员姓名、分工、值班、交接班、执行中发生的重要情况和被监视居住人被带出指定居所的起止时间等内容。

第十四条 执行人员可以通过电子监控、不定期检查等监视一方法对被监视居住人遵守监视居住规定的情况进行监督，但是不得干扰被监视居住人的正常生活作息。

第十五条 执行部门接收被监视居住人时，应当对其进行体表检查，填写体检登记表，并由被监视居住人签名并捺指印。对女性被监视居住人的体表检查应当由女工作人员进行。发现被监视居住人有疑似被刑讯逼供、体罚虐待或者变相体罚虐待造成伤病情形的，执行部门应当拍照或者录像，询问伤病形成原因并记录在案，并立即通报办案部门、所属公安机关警务督察部门。执行部门应当对被监视居住人的手机等随身物品、外来邮件等进行检查、登记。对不妨碍侦查和办案安全的物品，应当允许被监视居住人使用。

被监视居住人因讯问、辨认、就医等原因临时被带出指定居所后返回的，执行部门应当按照前两款的规定进行安全检查。

第十六条 指定居所监视居住应当实行办案与居住相分离。公安机关办案部门讯问被监视居住人，应当在出具《传讯通知书》后，在执法办案场所讯问室进行，不得在指定居所内进行，且应当对讯问活动进行全程同步录音录像。办案人员不得进入指定居所

内。办案人员违反上述规定的，执行部门应当立即予以制止，并通报所属公安机关警务督察部门。

公安机关办案部门每次传讯被监视居住人时间不得超过八小时，且不得以连续传讯的方式变相延长传讯时间。

非因讯问、辨认、指认现场等办案需要，不得将被监视居住人临时带出指定居所。因办案需要将被监视居住人临时带出指定居所的，应当经公安机关执行部门负责人审批，执行部门应当派员全程陪同。

第十七条 公安机关执行部门应当依法保障被监视居住人的人身安全、健康权、隐私权等合法权益，保障被监视居住人患病时得到及时、合理治疗，提供充分必要的饮食，保证其每日连续八个小时以上的休息和必要的活动。

执行期间，不得对被监视居住人使用手铐、脚镣等约束性警械。

被监视居住人因患有疾病需要外出就医等正当事由确需临时离开指定居所的，执行部门应当准许，并指派二名以上工作人员全程陪同，同时通知办案部门。

第十八条 适用指定居所监视居住的，公安机关办案部门应当在宣布《监视居住决定书》时，告知被监视居住人可以委托辩护人或者申请法律援助。辩护律师可以同被监视居住人会见和通信。除涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪外，辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见被监视居住人的，公安机关执行部门应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。辩护律师会见被监视居住人时不被监听，公安机关不得派员在场，会见的时间、次数不受不当限制。

被监视居住人可以依法与其法定代理人、近亲属会见、通信。公安机关可以对会视情派员在场，依法对通信进行监控。

第十九条 除依法保护辩护律师会见权和被监视居住人隐私权外，执行部门应当对被监视居住人在指定居所内的活动和被监视居住人被临时带出指定居所期间的活动实行全程录音录像。指定居所的电子监控设备应当与公安机关警务督察部门相关系统实现数据对接。

前款规定的录音录像，应当由执行部门指定专人保管至刑事诉讼终结。犯罪嫌疑人及其辩护人提出在指定居所监视居住期间存在非法取证行为，并提供有关线索或者证据材料的，辩护人可以申请人民检察院查看、调阅上述录音录像，启动非法证据排除程序。

第二十条 公安机关警务督察部门应当通过现场督察和数字督察，加强对指定居所监视居住执行的监督。

警务督察部门发现办案人员、执行人员存在违法违规行为的，应当立即制止。发现刑讯逼供、体罚虐待被监视居住人等侵犯被监视居住人合法权利行为或者其他严重违法行为，或者被监视居住人患严重疾病、重伤、死亡等情形的，应当立即报告上一级公安机关并通知同级人民检察院负责刑事执行检察的部门。

第二十一条 被监视居住人违反指定居所监视居住规定的，公安机关执行部门应当立即通知办案部门。公安机关应当区别情形责令犯罪嫌疑人具结悔过，或者提请人民检察院批准逮捕。人民检察院应当依法及时审查，对于符合法定条件的，依法批准逮捕。

有证据证明被监视居住人实施违法犯罪，企图自杀、自残、逃跑，或者逃避侦查，情节严重的，可以予以逮捕；需要予以逮捕的，可以对其先行拘留。

第四章 变更和解除

第二十二条 决定对犯罪嫌疑人适用指定居所监视居住后，公安机关应当及时开展侦查工作，根据案情变化，及时变更或者解除指定居所监视居住，并在三日以内通知人民检察院。

执行指定居所监视居住期间，公安机关办案部门应当对继续适用指定居所监视居住的必要性进行评估，认为确有必要继续适用的，应当在二个月届满前五日以内将评估意见送法制部门审核。公安机关应当在五日以内完成法制审核和主要负责人审批工作。有下列情形之一的，应当决定变更或者解除指定居所监视居住：

- (一)案件事实或者证据发生变化，被监视居住人不再符合一逮捕条件的；
- (二)采取取保候审不致发生社会危险性的；
- (三)未开展实质性侦查活动的；
- (四)办案部门逾期不按照前款要求提出评估意见的；
- (五)指定居所监视居住期间存在刑讯逼供、体罚虐待等严重侵犯被监视居住人人身权利行为的；
- (六)其他应当变更或者解除的情形。

第二十三条 被监视居住人及其法定代理人、近亲属或者辩护人向公安机关申请变更、解除强制措施的，公安机关应当对适用指定居所监视居住的必要性进行审查评估，

并在三日以内作出决定。公安机关认为不需要继续适用指定居所监视居住的，应当立即变更强制措施或者解除指定居所监视居住；不同意变更或者解除强制措施的，应当告知申请人，并说明理由。被监视居住人及其法定代理人、近亲属或者辩护人向人民检察院申请监督公安机关变更或者解除指定居所监视居住强制措施的，人民检察院应当及时审查，并在七日以内决定是否向公安机关提出变更或者解除强制措施的建議。人民检察院认为不需要向公安机关提出变更或者解除强制措施的建議的，应当告知申请人，并说明理由。

人民检察院向公安机关提出变更或者解除指定居所监视居住强制措施建議的，公安机关应当在收到建議书七日以内将处理情况通知人民检察院。公安机关认为不需要继续适用指定居所监视居住的，应当立即变更强制措施或者解除指定居所监视居住；认为需要继续适用指定居所监视居住的，应当向人民检察院说明理由。人民检察院应当及时告知申请人。

第二十四条 公安机关执行部门应当在指定居所监视居住期限届满前三日以内通知办案部门。办案部门应当及时制作解除监视居住法律文书，通知执行部门、被监视居住人及其辩护律师，并抄送同级人民检察院。执行部门收到《解除监视居住通知书》后，应当立即为被监视居住人办理离开指定居所的手续。

第五章 法律监督

第二十五条 人民检察院负责捕诉的部门在收到公安机关《监视居住决定书》等材料后，应当依法及时对指定居所监视居住的决定是否合法进行审查。

人民检察院经审查，认为公安机关决定指定居所监视居住不符合法定条件的，应当自收到相关材料之日起七日以内报经检察长批准，向公安机关提出书面纠正意见。公安机关收到人民检察院的书面纠正意见后，应当依法及时进行调查核实，并在三日以内作出决定，对于指定居所监视居住不符合法定条件的，应当立即变更或者解除，并将纠正情况在三日以内书面回复人民检察院。

人民检察院负责捕诉的部门在审查逮捕、审查起诉等诉讼阶段，应当对公安机关在指定居所监视居住期间取得证据的合法性进行审查，并听取犯罪嫌疑人以及辩护人的意见。发现有关证据可能系非法证据的，应当依法调查核实，并启动非法证据排除程序。

对于在监管场所、专门的办案场所、办公场所执行监视居住，或者在指定居所讯问被监视居住人，不能排除以非法方法收集证据的，犯罪嫌疑人的相关供述应当予以排除。

第二十六条 人民检察院负责刑事执行检察的部门在收到公安机关《监视居住决定书》等材料后，应当在二十四小时以内派员到指定居所开展执行监督。在指定居所监视居住期间，检察人员应当每周至少进行一次实地监督。

人民检察院可以采取查看、调阅执行工作日志、体检登记表、被监视居住人活动录音录像、与被监视居住人谈话等方式开展实地监督。公安机关应当予以配合。

实地监督时，检察人员不得少于二人且其中至少一人为检察官。检察人员应当如实记录实地监督情况。

第二十七条 人民检察院在指定居所监视居住执行监督中发现有下列违法情形之一的，应当依法向公安机关提出书面纠正意见：

(一) 公安机关执行部门收到《监视居住决定书》、《监视居住执行通知书》等法律文书后不派员执行的；

(二) 公安机关办案部门未在执行监视居住后二十四小时以内通知被监视居住人的家属的；

(三) 在看守所、拘留所、监狱等监管场所，执法办案管理中心、派出所等专门的办案场所、办公场所执行监视居住的；

(四) 侵犯辩护人、法定代理人、近亲属与被监视居住人的会见、通信权的；

(五) 在指定居所内讯问被监视居住人的；

(六) 对被监视居住人刑讯逼供、体罚虐待或者变相体罚虐待的；

(七) 不依法保障被监视居住人的饮食、休息、就医等权利的；

(八) 为被监视居住人通风报信、私自传递信件、物品的；

(九) 有其他严重违法情形的。

公安机关收到人民检察院的书面纠正意见后，应当及时纠正，并在三日以内将纠正情况书面通知人民检察院。

第二十八条 被监视居住人通过公安机关执行部门、办案部门、辩护人、法定代理人、近亲属书面或者口头申请约见检察官，向人民检察院提出控告、举报或者反映有关

问题的，人民检察院应当在收到约见申请后二十四小时以内指派检察官到达指定居所，与被监视居住人会见、谈话。

被监视居住人及其法定代理人、近亲属、辩护人认为指定居所监视居住的决定、执行活动中存在违法情形，向人民检察院提出控告、举报的，人民检察院应当及时受理，并在七日以内予以书面答复。

第六章 责任追究

第二十九条 公安机关工作人员有下列情形之一的，应当依规依法追究有关负责人和直接责任人员的责任：

- (一)违法违规决定、执行指定居所监视居住的；
- (二)不按照规定将《监视居住决定书》、指定居所的具体地址等书面材料抄送人民检察院的；
- (三)对被监视居住人刑讯逼供、违法讯问、体罚虐待或者变相体罚虐待的；
- (四)丢失或者故意损毁、隐匿、删改、剪接指定居所监视居住执行期间相关录音录像资料或者被监视居住人体检登记表等材料的；
- (五)不依法履职导致发生被监视居住人逃跑、重伤、非正常死亡等严重后果的；
- (六)侵犯辩护人、法定代理人、近亲属与被监视居住人的会见、通信权的；
- (七)不依法保障被监视居住人的饮食、休息、就医等权利的；
- (八)有其他违规违法行为的。

第三十条 人民检察院工作人员在监督指定居所监视居住的决定、执行活动中，有下列情形之一的，应当依规依法追究有关负责人和直接责任人员的责任：

- (一)应当发现指定居所监视居住决定、执行中的违法情形而未发现的；
- (二)发现违法情形而不依法监督纠正的；
- (三)有其他违规违法行为的。

第三十一条 公安机关、人民检察院的工作人员在指定居所监视居住适用和监督工作中有本规定第二十九条、第三十条所列违法行为之一，情节严重，构成犯罪的，应当依法追究其刑事责任。

第七章 附则

第三十二条 人民检察院在办理直接受理侦查的案件中对犯罪嫌疑人适用指定居所监视居住的，指定居所监视居住的执行和监督工作参照本规定执行。人民检察院办理直接受理侦查的案件，在侦查期间对犯罪嫌疑人适用指定居所监视居住的，应当经省级以上人民检察院批准或者决定。人民检察院负责检察侦查的部门对犯罪嫌疑人适用指定居所监视居住的，应当由负责捕诉的部门、负责刑事执行检察的部门分别负责对指定居所监视居住的决定、执行活动进行监督。

第三十三条 本规定自印发之日起施行。最高人民检察院、公安部此前制定的有关规定与本规定不一致的，以本规定为准。

抄送：中央政法委员会，全国人大常委会法制工作委员会，最高人民法院，国家安全部，司法部，中华全国律师协会。最高人民检察院办公厅



十、《关于办理袭警刑事案件适用法律若干问题的解释》

（2024年11月4日最高人民法院审判委员会第1930次会议、2024年6月27日最高人民检察院第十四届检察委员会第三十二次会议通过，自2025年1月18日起施行）

为依法惩治袭警犯罪，保障人民警察依法执行职务，保护人民警察人身安全，维护国家法律权威和社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国人民警察法》等法律规定，现就办理此类刑事案件适用法律的若干问题解释如下：

第一条 袭击正在依法执行职务的人民警察，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十七条第五款规定的“暴力袭击”：

（一）实施撕咬、掌掴、踢打、抱摔、投掷物品等行为，造成轻微伤以上后果的；

（二）实施打砸、毁坏、抢夺人民警察乘坐的车辆、使用的警械等行为，足以危及人身安全的。

与人民警察发生轻微肢体冲突，或者为摆脱抓捕、约束实施甩手、挣脱、蹬腿等一般性抗拒行为，危害不大的，或者仅实施辱骂、讽刺等言语攻击行为的，不属于刑法第二百七十七条第五款规定的“暴力袭击”。

第七条 行为人阻碍人民警察依法执行职务，但未实施暴力袭击行为的，不构成袭警罪；符合刑法第二百七十七条第一款规定的，以妨害公务罪定罪处罚。

对在非工作时间遇有紧急情况依法履行职责的人民警察实施暴力袭击，符合刑法第二百七十七条第五款规定的，以袭警罪定罪处罚。

对非执行职务的人民警察实施报复性暴力袭击的，不构成袭警罪；符合刑法第二百三十四条、第二百三十二条等规定的，依照相应犯罪从重处罚。

第八条 暴力袭击正在依法配合人民警察执行职务的警务辅助人员的，不构成袭警罪；符合刑法第二百七十七条第一款规定的，以妨害公务罪定罪处罚。

同时暴力袭击正在依法执行职务的人民警察和配合人民警察执行职务的警务辅助人员，符合刑法第二百七十七条第五款规定的，以袭警罪从重处罚。

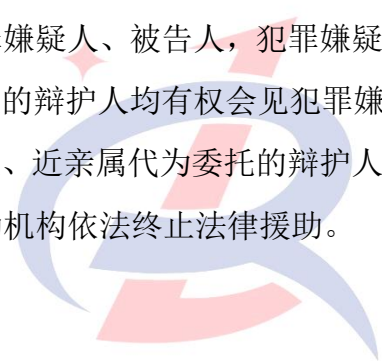
第九条 实施本解释规定的行为，同时构成袭警罪、妨害公务罪和故意杀人罪、故意伤害罪等犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

十一、最高人民法院、最高人民检察院关于依法保障在押犯罪嫌疑人、被告人选择辩护人权利有关问题的批复

(2025年4月28日最高人民法院审判委员会第1948次会议、2025年5月28日最高人民检察院第十四届检察委员会第五十五次会议通过，自2025年6月27日起施行
法释〔2025〕9号)

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院，解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院：
近来，部分高级人民法院、省级人民检察院就如何确定在押犯罪嫌疑人、被告人辩护人人选的有关问题提出请示。经研究，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国法律援助法》的有关规定，批复如下：

法律援助机构指派律师为在押犯罪嫌疑人、被告人提供法律援助、担任辩护人后，无论该辩护人是否已会见犯罪嫌疑人、被告人，犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属又代为委托辩护人的，受委托的辩护人均有权会见犯罪嫌疑人、被告人。经会见，犯罪嫌疑人、被告人选择其监护人、近亲属代为委托的辩护人为其辩护的，人民法院、人民检察院应当及时通知法律援助机构依法终止法律援助。


若冰公专
RUO BING GONG ZHUAN

十二、掩隐解释

(2023年3月24日最高人民法院审判委员会第1881次会议、2024年3月29日最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过，自2025年8月26日起施行
法释〔2025〕13号)

为依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》的规定，现就办理此类刑事案件适用法律的若干问题解释如下：

第一条 刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”，是指通过犯罪得到的赃款、赃物或者其他财产性利益；“犯罪所得收益”，是指通过犯罪所得获取的孳息等财产性利益。

刑法第三百一十二条规定的“其他方法”，包括任何足以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为手段，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产等。

第二条 刑法第三百一十二条规定的“明知”，包括知道或者应当知道。应当根据行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转移、转换方式，交易行为、资金账户的异常情况，结合行为人的职业经历、与上游犯罪人之间的关系以及其供述和辩解等综合审查判断。

第三条 办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件，应当综合考虑上游犯罪的性质和社会危害，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的情节、后果和妨害司法秩序的程度等，依法定罪处罚。

第四条 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，行为人认罪认罚并积极配合追缴犯罪所得及其收益，且具有下列情形之一，情节轻微的，可以不起诉或者免于刑事处罚：

- (一) 具有法定从宽处罚情节的；
- (二) 为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，且系初犯、偶犯的；
- (三) 配合司法机关追查上游犯罪起较大作用的；
- (四) 其他情节轻微、危害不大的。

第五条 上游犯罪为非法采矿罪等定罪量刑数额标准相对较高的犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的数额达到五百万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：

- (一) 多次实施掩饰、隐瞒行为的；

（二）明知掩饰、隐瞒的犯罪所得及其收益系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、移民、救济、防疫、社会捐助、社会保险基金等特定款物，仍实施掩饰、隐瞒行为的；

（三）拒不配合财物追缴，致使赃款、赃物无法追缴的；

（四）造成损失二百五十万元以上的；

（五）其他情节严重的情形。

上游犯罪为前款规定以外的其他犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的数额达到五十万元以上，且具有前款规定第（一）（二）（三）（五）项情形之一，或者造成损失二十五万元以上的，可以认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”。

认定“情节严重”，应当注意与上游犯罪保持量刑均衡。

第六条 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。
收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。

多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。

第七条 事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等行为人通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，构成犯罪的，分别以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。

第八条 对犯罪所得及其收益实施盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等行为，构成犯罪的，分别以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪定罪处罚。

第九条 明知是犯罪所得及其收益而予以掩饰、隐瞒，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第十条 认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实存在为前提。
上游犯罪事实经查证属实，但行为人尚未到案的，或者因行为人死亡、不具有刑事责任能力等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。

第十一条 单位实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益犯罪的，依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。

盗用单位名义实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为，违法所得由行为人私分的，

依照刑法和司法解释有关自然人犯罪的规定定罪处罚。

第十二条 本解释自 2025 年 8 月 26 日起施行。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕11 号）及《最高人民法院关于修改〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉的决定》（法释〔2021〕8 号）同时废止。最高人民法院、最高人民检察院此前发布的司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。



十三、公安部关于修改《警车管理规定》的决定

为进一步规范警车管理，提升警车使用质效，公安部决定对《警车管理规定》作如下修改：

一、将第一条、第二条、第四条第三款、第九条、第十四条第一款、第二十一条第一款、附件2《警车号牌式样》“一、警用汽车号牌”中“劳动教养管理机关”修改为“司法行政机关强制隔离戒毒所及其管理机构”。将第二条、第十六条中的“劳教人员”修改为“强制隔离戒毒人员”。

二、将第二条第一项修改为：“（一）公安机关用于执行侦查、警卫、治安、监所管理、交通管理、移民管理的巡逻车、勘察车、护卫车、囚车以及其他执行职务的车辆”。

三、将第二条第三项修改为：“（三）监狱、司法行政机关强制隔离戒毒所及其管理机构用于押解罪犯、运送强制隔离戒毒人员和追缉逃犯的车辆”。

四、将第十四条第二款修改为：“警车应当由警车所属单位的人民警察或者警务辅助人员驾驶，除执行警卫任务外，驾驶警车时应当按照规定着制式服装（驾驶汽车可不戴警帽，驾驶摩托车应当戴制式警用摩托车头盔），持机动车驾驶证和人民警察证或者警务辅助人员工作证件。人民警察和警务辅助人员在试用期内或者驾驶实习期内不得驾驶警车”。

五、将第十六条第四项修改为：“（四）押解犯罪嫌疑人、被告人、罪犯，运送被拘留人、强制医疗人员、强制隔离戒毒人员”。

六、将第十六条第五项修改为：“（五）执行警卫、警戒和治安、交通、口岸边境巡逻等任务”。

七、将第十九条第二款修改为：“警车转为民用机动车的，应当拆除警用标志灯具和警报器，清除车身警用外观制式，收回警车号牌，并办理相关变更、转让登记手续”。

八、将第二十三条第三项修改为：“（三）驾驶警车时不按规定着装、携带机动车驾驶证、人民警察证或者警务辅助人员工作证件的”。

九、将第二十三条第六项修改为：“（六）不按规定办理警车变更、转让登记手续的”。

本决定自2025年12月29日起施行。

《警车管理规定》根据本决定作相应修改，重新公布。

警车管理规定

第一条 为了加强对警车使用的管理，保障公安机关、国家安全机关、监狱、司法行政机关强制隔离戒毒所及其管理机构的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察依法执行紧急职务，根据《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例，制定本规定。

第二条 本规定所称警车，是指公安机关、国家安全机关、监狱、司法行政机关强制隔离戒毒所及其管理机构和人民法院、人民检察院用于执行紧急职务的机动车辆。警车包括：

（一）公安机关用于执行侦查、警卫、治安、监所管理、交通管理、移民管理的巡逻车、勘察车、护卫车、囚车以及其他执行职务的车辆；

（二）国家安全机关用于执行侦查任务和其他特殊职务的车辆；

（三）监狱、司法行政机关强制隔离戒毒所及其管理机构用于押解罪犯、运送强制隔离戒毒人员和追缉逃犯的车辆；

（四）人民法院用于押解犯罪嫌疑人和罪犯的囚车、刑场指挥车、法医勘察车和死刑执行车；

（五）人民检察院用于侦查刑事犯罪案件的现场勘察车和押解犯罪嫌疑人的囚车。

第三条 警车车型由公安部统一确定。汽车为大、中、小、微型客车和执行紧急救援、现场处置等专门用途的车辆；摩托车为二轮摩托车和侧三轮摩托车。

第四条 警车应当采用全国统一的外观制式。

警车外观制式采用白底，由专用的图形、车徽、编号、汉字“警察”和部门的汉字简称以及英文“POLICE”等要素构成。各要素的形状、颜色、规格、位置、字体、字号、材质等应当符合警车外观制式涂装规范和涂装用定色漆等行业标准。

公安机关、国家安全机关、监狱、司法行政机关强制隔离戒毒所及其管理机构和人民法院、人民检察院的部门汉字简称分别为“公安”、“国安”、“司法”和“法院”、“检察”。

第五条 警车应当安装固定式警用标志灯具。汽车的标志灯具安装在驾驶室顶部；摩托车的标志灯具安装在后轮右侧。警用标志灯具及安装应当符合特种车辆标志灯具的国家标准。

第六条 警车应当安装警用警报器。警车警报器应当符合车用电子警报器的国家标准。

第七条 警车号牌分为汽车、摩托车两种。均为铝质材，底色为白底反光。号牌应当符合《警车号牌式样》和机动车号牌的行业标准。

第八条 省、自治区、直辖市公安厅、局对警车实行定编管理，统一确定警车的编号，并建立管理档案。

第九条 公安机关、国家安全机关、监狱、司法行政机关强制隔离戒毒所及其管理机构和人民法院、人民检察院申请办理警车注册登记，应当填写《警车号牌审批表》，提交法定证明、凭证，由本部门所在的设区的市或者相当于同级的主管机关汇总后送当地同级公安机关审查后，报省、自治区、直辖市公安厅、局审批。

第十条 省、自治区、直辖市公安厅、局交通管理部门负责办理警车登记业务，核发警车号牌、行驶证和登记证书。警车的登记信息应当进入全国公安交通管理信息系统。

领取警车牌证前，已有民用机动车牌证的，应当将民用机动车牌证交回原发证机关。

第十一条 警车号牌的安装应当符合民用机动车号牌的安装要求。其中，汽车号牌应当在车身前、后部各安装一面；摩托车号牌应当在车身后部安装一面。

第十二条 省、自治区、直辖市公安厅、局交通管理部门办理警车注册登记时，应当对申请警车号牌的机动车进行审查。审查内容除按民用机动车要求外，还应当审查警车车型、外观制式、标志灯具和警报器是否符合有关规范和标准。

第十三条 警车应当按照法律、法规规定进行机动车安全技术检验。省、自治区公安机关交通管理部门可以委托设区的市公安机关交通管理部门核发机动车检验合格标志。

第十四条 公安机关、国家安全机关、监狱、司法行政机关强制隔离戒毒所及其管理机构和人民法院、人民检察院应当严格管理本部门的警车。警车除执行本规定第二条所列任务外，不得挪作他用。

警车应当由警车所属单位的人民警察或者警务辅助人员驾驶，除执行警卫任务外，驾驶警车时应当按照规定着制式服装（驾驶汽车可不戴警帽，驾驶摩托车应当戴制式警用摩托车头盔），持有机动车驾驶证和人民警察证或者警务辅助人员工作证件。人民警察和警务辅助人员在试用期内或者驾驶实习期内不得驾驶警车。

人民警察驾驶警车到异地执行职务的，应当遵守有关办案协作的规定。

第十五条 警车在道路上行驶应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例和其他有关法规的规定，服从交通警察的指挥和检查。

第十六条 警车执行下列任务时可以使用警用标志灯具、警报器：

- （一）赶赴刑事案件、治安案件、交通事故及其他突发事件现场；
- （二）追捕犯罪嫌疑人和在逃的罪犯、强制隔离戒毒人员；
- （三）追缉交通肇事逃逸车辆和人员；
- （四）押解犯罪嫌疑人、被告人、罪犯，运送被拘留人、强制医疗人员、强制隔离戒毒人员；
- （五）执行警卫、警戒和治安、交通、口岸边境巡逻等任务。

第十七条 除护卫国宾车队、追捕现行犯罪嫌疑人、赶赴突发事件现场外，驾驶警车的人民警察在使用警用标志灯具、警报器时，应当遵守下列规定：

- （一）一般情况下，只使用警用标志灯具；通过车辆、人员繁杂的路段、路口或者警告其他车辆让行时，可以断续使用警报器；
- （二）两辆以上警车列队行驶时，前车如使用警报器，后车不得再使用警报器；
- （三）在公安机关明令禁止鸣警报器的道路或者区域内不得使用警报器。

第十八条 警车执行紧急任务使用警用标志灯具、警报器时，享有优先通行权；警车及其护卫的车队，在确保安全的原则下，可以不受行驶路线、行驶方向、行驶速度和交通信号灯、交通标志标线的限制。

遇使用警用标志灯具、警报器的警车及其护卫的车队，其他车辆和人员应当立即避让；交通警察在保证交通安全的前提下，应当提供优先通行的便利。

第十九条 警车牌证遗失或者损坏的，应当及时按申办途径报告原发牌机关，申请补发。

警车转为民用机动车的，应当拆除警用标志灯具和警报器，清除车身警用外观制式，收回警车号牌，并办理相关变更、转让登记手续。

警车达到国家规定的强制报废标准的，应当按照法律、法规规定报废。

第二十条 严禁转借警车，严禁伪造、涂改、冒领、挪用警车牌证。

第二十一条 公安机关、国家安全机关、监狱、司法行政机关强制隔离戒毒所及其管理机构和人民法院、人民检察院应当制定本部门警车的使用管理规定，并对本部门警车的管理和使用情况进行监督检查。

公安机关警务督察部门应当对公安机关警车的管理和使用情况进行监督检查。

公安机关交通管理部门在执勤执法、核发机动车检验合格标志等工作中，应当对警车外观制式的完整性进行检查，并对违反警车管理和使用规定的行为向有关部门报告。

第二十二条 对非法涂装警车外观制式，非法安装警用标志灯具、警报器，非法生产、买卖、使用以及伪造、涂改、冒领警车牌证的，依据《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚，强制拆除、收缴警用标志灯具、警报器和警车牌证，并予以治安处罚；构成犯罪的，依法追究当事人的刑事责任。

第二十三条 违反本规定，有下列情形之一的，依据《中华人民共和国人民警察法》和《中华人民共和国道路交通安全法》及相关规定，对有关人员给予处分：

- （一）不按规定审批和核发警车牌证的；
- （二）不按规定涂装全国统一的警车外观制式的；
- （三）驾驶警车时不按规定着装、携带机动车驾驶证、人民警察证或者警务辅助人员工作证件的；
- （四）滥用警用标志灯具、警报器的；
- （五）不按规定使用警车或者转借警车的；
- （六）不按规定办理警车变更、转让登记手续的；
- （七）挪用、转借警车牌证的；
- （八）其他违反本规定的行为。

第二十四条 本规定自发布之日起施行。公安部 1995 年 6 月 29 日发布的《警车管理规定》（公安部令第 27 号）同时废止。公安部此前发布的其他规定与本规定不一致的，以本规定为准。



十四、告诫制度实施意见

公安部 中央政法委 最高人民法院 教育部 民政部 司法部 国家卫生健康委 全国妇联
国务院妇儿工委办公室关于印发《关于加强家庭暴力告诫制度贯彻实施的意见》的通知

各省、自治区、直辖市公安厅（局）、党委政法委、高级人民法院、教育厅（局）、民政厅（局）、司法厅（局）、卫生健康委、妇联、妇儿工委办，新疆生产建设兵团公安局、党委政法委、新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团教育局、民政局、司法局、卫生健康委、妇联、妇儿工委办公室：

为深入贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童工作和家庭家教家风建设的重要指示精神，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，充分发挥家庭暴力告诫制度作用，积极干预化解家庭、婚恋矛盾纠纷，预防和制止家庭暴力，更好维护家庭和谐、社会稳定，根据《中华人民共和国反家庭暴力法》等法律法规，公安部、中央政法委、最高人民法院、教育部、民政部、司法部、国家卫生健康委、全国妇联、国务院妇儿工委办公室制定了《关于加强家庭暴力告诫制度贯彻实施的意见》，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请及时分报公安部、中央政法委、最高人民法院、教育部、民政部、司法部、国家卫生健康委、全国妇联、国务院妇儿工委办公室。

公安部 中央政法委 最高人民法院
教育部 民政部 司法部
国家卫生健康委 全国妇联 国务院妇儿工委办公室
2024年12月6日

关于加强家庭暴力告诫制度贯彻实施的意见

为充分发挥家庭暴力告诫制度作用，积极干预化解家庭、婚恋矛盾纠纷，有效预防和制止家庭暴力，依法保护家庭成员的合法权益，维护平等、和睦、文明的家庭关系，促进家庭和谐、社会稳定，根据《中华人民共和国反家庭暴力法》及相关法律法规，结合反家庭暴力工作实际，制定本意见。

一、本意见所称告诫，是指公安机关对实施家庭暴力情节较轻、依法不给予治安管理处罚的加害人，以书面形式进行警示、劝诫，并会同有关部门和基层组织对其进行监督不再实施家庭暴力的一种行政指导行为。

二、公安机关接到家庭暴力报案后，应当及时出警，制止家庭暴力，按照有关规定调查取证，依法认定家庭暴力事实。

三、公安机关认定家庭暴力事实，应当满足以下基本证据条件：

（一）加害人对实施家庭暴力无异议的，需要加害人陈述、受害人陈述或者证人证言；

（二）加害人否认实施家庭暴力的，需要受害人陈述或者证人证言以及另外一种辅证。

四、公安机关认定家庭暴力事实，可以适用的辅证类型包括：

（一）记录家庭暴力发生过程的视听资料；

（二）家庭暴力相关电话录音、短信、即时通讯信息、电子邮件等电子数据；

（三）亲友、邻居等证人的证言，当事人未成年子女所作的与其年龄、智力相适应的证言；

（四）加害人曾出具的悔过书或者保证书等；

（五）伤情鉴定意见；

（六）医疗机构的诊疗记录；

（七）相关部门单位收到的家庭暴力投诉、反映或者求助记录；

（八）其他能够证明受害人遭受家庭暴力的证据。

五、家庭暴力情节较轻，依法不给予治安管理处罚的，公安机关可以对加害人给予批评教育或者出具告诫书。

六、家庭暴力事实已经查证属实，情节较轻且具有下列情形之一的，一般应当出具告诫书：

（一）因实施家庭暴力曾被公安机关给予批评教育的；

（二）对未成年人、老年人、残疾人、孕期和哺乳期的妇女、重病患者实施家庭暴力的；

（三）在公共场所实施家庭暴力的；

（四）受害人要求出具的；

（五）其他依法应当出具告诫书的情形。

加害人承认实施家庭暴力行为，辩称受害人有过错的，不影响公安机关依法出具告诫书。

七、家庭暴力情节显著轻微，或者家庭暴力情节较轻且取得受害人谅解的，公安机关可以对加害人给予批评教育。

对加害人给予批评教育的，应当在相关接报案信息系统记录备查。

八、加害人对实施家庭暴力无异议的，或者虽有异议，但家庭暴力事实清楚的，公安机关可以当场决定给予批评教育或者出具告诫书，并使用执法记录仪等设备录音录像备查。对需要继续查证的，应当在受理报案后 72 小时内作出决定。

九、告诫书的内容，包括加害人和受害人的身份信息及双方关系、家庭暴力的事实陈述、认定证据、相关法律规定、禁止加害人实施家庭暴力以及再次实施家庭暴力的法律后果等。告诫书一式三份，一份交加害人，一份交受害人，一份公安机关存档。告诫书式样，由公安部统一制发。

公安机关应当将告诫书及有关档案信息及时录入执法办案信息系统。

十、公安机关送交告诫书，应当向加害人当面宣读告诫内容，由加害人签名、捺印。加害人无正当理由拒绝签收告诫书的，民警应当注明情况，并将宣读和送交过程录音录像备查，即视为送交。

十一、公安机关应当将告诫情况及时通知当地居民委员会、村民委员会、妇女联合会和乡镇（街道）综治中心。

在实施告诫时，可以通知当地居民委员会、村民委员会、妇女联合会工作人员和儿童主任到场。

十二、公安派出所对收到告诫书的加害人、受害人应当进行查访监督。

对家庭暴力加害人、受害人，在送交告诫书后七日内，公安派出所进行首次查访，监督加害人不再实施家庭暴力。首次查访未发现再次实施家庭暴力的，每三个月进行一次查访。连续三次未发现加害人再次实施家庭暴力的，不再查访。

查访可以会同居民委员会、村民委员会进行。居民委员会、村民委员会应当配合公安派出所共同查访，或者单独进行查访，并加强家庭矛盾纠纷化解工作。基层妇女联合会应当协助和配合做好相关工作。

查访发现加害人再次实施家庭暴力的，依法追究法律责任。

十三、教育行政、卫生健康、民政等部门应当加强反家庭暴力业务培训，督促指导学校、幼儿园、医疗机构、居民委员会、村民委员会、社会工作服务机构、救助管理机构、福利机构、未成年人救助保护机构及其工作人员落实强制报告制度，在工作中发现无民事行为能力人、限制民事行为能力人遭受或者疑似遭受家庭暴力的，及时向公安机关报案。

十四、告诫书可以作为家庭暴力受害人到临时庇护场所主动申请庇护的书面凭证，临时庇护场所应当为其提供临时生活帮助。

对于因家庭暴力身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态的无民事行为能力人、限制民事行为能力人，公安机关应当通知并协助民政部门将其安置到临时庇护场所、救助管理机构、福利机构或者未成年人救助保护机构。

十五、公安机关依法处置家庭暴力时，应当主动告知受害人可以向人民法院申请人身安全保护令。对当事人是无民事行为能力人、限制民事行为能力人，或者因受到强制、威吓等原因无法申请人身安全保护令的，可以代为申请。

十六、人民法院审理涉及家庭暴力的案件，可以根据公安机关出警记录、告诫书、伤情鉴定意见等证据，认定家庭暴力事实。

在离婚等案件中，当事人仅以公安机关曾出具告诫书为由，主张存在家庭暴力事实的，人民法院应当依法对是否存在该事实进行综合认定。

十七、家庭暴力受害人可以凭告诫书向法律援助机构申请法律咨询、代拟法律文书等法律援助，法律援助机构应当依法依规为家庭暴力受害人提供法律援助。

十八、公安机关在办理家庭暴力案件过程中，发现未成年人的父母或者其他监护人对未成年人家庭教育不当或侵害未成年人合法权益的，可以责令其接受家庭教育指导。

教育行政部门应当指导、督促学校、幼儿园向学生、幼儿的父母或者其他监护人开展家庭美德和反家庭暴力教育。必要时，中小学校、幼儿园应当配合公安机关督促实施家庭暴力的学生、幼儿的父母或者其他监护人接受家庭教育指导。具备条件的中小学校、

幼儿园应当在教育行政部门的指导下，为家庭教育指导服务站点开展公益性家庭教育指导服务活动提供支持。

十九、妇女联合会、居民委员会、村民委员会应当根据公安机关告诫情况通知，对实施家庭暴力的加害人进行法治教育，必要时可以对加害人、受害人进行心理辅导。

教育行政、民政部门应当指导学校、社会工作服务机构等有关单位，对未成年家庭暴力受害人或者目睹家庭暴力的未成年人进行心理问题评估以及辅导、心理危机干预和咨询。卫生健康部门应当指导医疗机构做好未成年人心理危机干预以及心理治疗等工作。

二十、家庭暴力具有以下情形之一，构成违反治安管理行为或者涉嫌犯罪的，应当依法追究加害人的法律责任，不得以告诫代替行政或者刑事处罚：

（一）经民警现场制止，拒不停止施暴的；

（二）调解过程中又实施家庭暴力的；

（三）经公安机关告诫或者处罚后，拒不悔改、再次实施家庭暴力的；

（四）多次实施家庭暴力的；

（五）其他应当追究法律责任的情形。

二十一、公安机关应当加强家庭暴力警情统计，对涉及强制报告义务主体的警情做好分类统计，按照批评教育、出具告诫书、给予行政处罚、追究刑事责任等情形统计处理结果。

二十二、县级以上人民政府负责妇女儿童工作的机构，应当加强家庭暴力告诫制度贯彻实施的统筹，组织、协调、指导、督促有关部门加强宣传培训、掌握情况，促进信息互通、资源共享、协调联动，运用反家庭暴力工作定期会商机制，为告诫与反家庭暴力其他制度的有效衔接提供保障。

二十三、反家庭暴力工作应当保护当事人隐私，处理涉及家庭暴力案事件的有关部门、组织和人员，对获悉的当事人及证人、举报人等有关人员信息、隐私负有保密义务。

二十四、家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为，参照本意见规定执行。
“家庭成员以外共同生活的人”一般包括共同生活的儿媳、女婿、公婆、岳父母以及其他有监护、扶养、寄养、同居等关系的人。

十五、重要节日的主题

1、今年 12 月 2 日是第 14 个“全国交通安全日”，主题是“文明交通 礼行天下”。

2、12 月 4 日是第 12 个宪法宣传日，2025 年“宪法宣传周”活动主题是“学习宣传贯彻习近平法治思想，推动宪法深入人心”

3、4 月 15 日，全民国家安全教育日，今年的活动主题是 “全民国家安全教育 走深走实十周年”。

4、6 月 26 日，国际禁毒日，全国范围内开展宣传活动使用的统一主题是 “健康人生，绿色无毒”



十六、关于公安机关适用行政处罚若干问题的指导意见

为进一步规范公安机关行政处罚工作，根据《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称行政处罚法）的规定，制定本指导意见。

一、关于“违法行为轻微”的认定

行政处罚法第33条第1款规定，“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚”。认定“违法行为轻微”，应当结合违法行为的性质、情节、主观过错等因素综合考量。具有下列情形之一的，一般可以认定为“违法行为轻微”：（一）法定处罚为对个人处警告或者50元以下罚款的违反道路交通安全管理行为；（二）法定处罚为对个人处警告或者500元以下罚款的违反出境入境管理行为；（三）法定处罚为对个人处警告或者200元以下罚款的其他公安行政违法行为；（四）法定处罚为对法人或者非法人组织处警告或者3000元以下罚款的公安行政违法行为；（五）主观过错较小的；（六）涉案金额较小，或者违法所得金额较小、没有违法所得的；（七）其他违法行为轻微的情形。

二、关于“初次违法”的界定

行政处罚法第33条第1款规定，“初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚”。“初次违法”，是指行为人第一次实施公安行政违法行为。对行为人虽不是第一次实施公安行政违法行为，但具有下列情形之一的，视为“初次违法”：（一）此前行为已过法定追究时效的；（二）本次行为距此前行为被依法处理之日已超过2年的；（三）本次行为与此前行为不属于同一种类违法行为的。同一种类违法行为，是指同为违反治安管理行为、同为违反道路交通安全管理行为等。行为人有两种以上行为的，分别在不同法律规制的范围确定初次违法。

三、关于“没有主观过错”的调查核实

行政处罚法第33条第2款规定，“当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚”。公安机关实施行政处罚时，对当事人提供的证明自己无主观过错的证据应当进行审查，相关证据查证属实且足以证明当事人没有主观过错的，公安机关不予行政处罚；经审查不予采纳的，应当向当事人说明情况。对当事人仅提出无主观过错的陈述和辩解，所述理由正当，但提供证据确有困难的，公安机关应当予以调查、核实，足以

证明当事人没有主观过错的，公安机关不予行政处罚。认定是否足以证明“没有主观过错”，可以根据当事人提供的证据，并结合当事人的从业经历、专业背景、社会认知能力，是否履行了法定义务，是否曾因相同违法行为被公安机关处理等，综合进行判断。

四、关于集体讨论决定的案件范围

行政处罚法第 57 条第 2 款规定，“对情节复杂或者重大违法行为给予行政处罚，行政机关负责人应当集体讨论决定”。认定“情节复杂或者重大违法行为”，应当综合考量案件情况是否疑难复杂，是否涉及重大公共利益等因素，不能简单将“是否作出行政拘留决定”“是否需要听证”作为认定是否需要集体讨论决定的标准。案件具有下列情形之一的，一般应当由公安机关负责人集体讨论决定行政处罚，并形成书面记录：（一）对事实、证据、定性存在重大分歧，认定困难的；（二）涉及重大公共利益的；（三）社会影响较大，引发或者可能引发较大舆情的；（四）法制审核部门或者公安机关负责人认为应当集体讨论决定的其他情形。

五、关于听证的适用范围

行政处罚法第 63 条第 1 款规定，“行政机关拟作出下列行政处罚决定，应当告知当事人有要求听证的权利，当事人要求听证的，行政机关应当组织听证：（一）较大数额罚款；（二）没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；（三）降低资质等级、吊销许可证件；（四）责令停产停业、责令关闭、限制从业；（五）其他较重的行政处罚；（六）法律、法规、规章规定的其他情形”。公安机关实施行政处罚，应当依法充分保障当事人要求举行听证的权利。“较大数额”“较大价值”，是指对个人罚款或者没收违法所得、非法财物的数额、价值在 2000 元以上，对单位罚款或者没收违法所得、非法财物的数额、价值在 10000 元以上，对违反出境入境管理法律法规的个人罚款或者没收违法所得、非法财物的数额、价值在 6000 元以上。“其他较重的行政处罚”，主要是指《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》第 20 条、第 21 条规定的停止联网、停机整顿。当事人依法就属于听证范围的行政处罚要求听证的，公安机关应当对全案组织听证。

六、关于电子技术监控设备的法制审核

行政处罚法第 41 条第 1 款规定，“行政机关依照法律、行政法规规定利用电子技术监控设备收集、固定违法事实的，应当经过法制和技术审核”。利用交通类电子技术

监控设备收集、固定违法事实的，可以由公安交通管理部门的法制机构进行法制审核，重点审核下列内容：（一）设置电子技术监控设备是否符合法律法规要求，是否有必要；（二）电子技术监控设备收集的违法事实记录资料，是否清晰、准确地反映机动车类型、号牌、外观等特征以及违法时间、地点、事实，是否符合取证规范；（三）固定式电子技术监控设备设置地点公布计划；（四）公安交通管理部门认为需要重点审核的其他内容。

七、关于两人实施行政处罚

行政处罚法第 42 条第 1 款规定，“行政处罚应当由具有行政执法资格的执法人员实施。执法人员不得少于两人，法律另有规定的除外”。

公安机关行政处罚应当由取得基本级执法资格的人民警察实施，严禁警务辅助人员违规参与，除法律另有规定的外，公安机关进行询问、辨认、检查、勘验，实施行政强制措施等调查取证工作时，应当严格落实人民警察不得少于两人的要求，对接报案、接受证据、信息采集、送达文书等对当事人影响较小的办案辅助工作，可以按照《公安机关办理行政案件程序规定》的有关规定，由一名人民警察带领警务辅助人员进行，但应当全程录音录像。

适用简易程序实施行政处罚的，除法律另有规定的外，现场执法的人民警察不得少于两人。经商当地人民法院、行政复议机关同意，可以通过视频或者使用对讲机通报、确认案情等方式落实人民警察不得少于两人的要求，但应当全程录音录像。

八、关于行政拘留的处罚主体

行政处罚法第 18 条第 3 款规定，“限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关和法律规定的其他机关行使”。

“法律规定的其他机关”，是指国家安全机关和海警机构。对消防法、环境保护法、食品安全法、农产品质量安全法、中医药法、土壤污染防治法、疫苗管理法、药品管理法、固体废物污染环境防治法等法律规定的行政拘留处罚，消防救援机构和其他行政主管部门将案件移送公安机关后，由县级以上公安机关依法作出行政拘留处罚决定。

九、关于同一个违法行为违反多个法律规范的罚款处罚适用

行政处罚法第 29 条规定,“对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚”。

对违法行为人的同一个违法行为,其他行政机关已给予罚款处罚的,公安机关不得再给予罚款处罚,但可以依法给予其他种类的行政处罚。

违法行为人的同一个违法行为同时违反多个公安法律规范,应当给予罚款处罚的,公安机关应当适用效力高的法律规范;相关法律规范效力相同的,应当适用罚款数额高的规定。“罚款数额”,是指法律规范规定的罚款数额,而非实际作出的罚款处罚数额。法律规范规定罚款幅度的,适用上限数额高的规定;上限数额相同的,适用下限数额高的规定。

十、关于立案与相关法律文书式样

行政处罚法第 54 条第 2 款规定,“符合立案标准的,行政机关应当及时立案”。

公安机关办理行政案件的受案程序据此调整为立案程序,即公安机关对属于本单位管辖的行政案件,除当场作出处罚决定的外,应当依法立即立案并调查处理;对属于公安机关职责范围,但不属于本单位管辖的,应当按规定移送有管辖权的公安机关处理,不得以损失数额不够、危害结果不重等理由推诿、拖延。

公安机关办理行政案件,不再制作《受案登记表》《受案回执》《不予调查处理告知书》,代之为制作《行政案件立案登记表》《行政案件立案/不予立案告知书》。各省级公安机关要按照新的文书式样自行印制并纳入执法办案信息系统,办案单位要严格依法规范使用。

十七、公安机关人民警察内务条令

（公安部令第 161 号）

《公安机关人民警察内务条令》已经 2021 年 4 月 9 日第 6 次公安部部务会议审议通过，现予以公布，自公布之日起施行。

第一章 总 则

第二章 仪 式

第三章 内部关系

第四章 警容风纪

第五章 警察礼节

第六章 日常制度

第七章 内务设置

第八章 办公秩序

第九章 接待群众

第十章 值班备勤

第十一章 应急处突

第十二章 装备财务管理

第十三章 安全防范

第十四章 健康保护

第十五章 警旗 警徽 警歌 警察节

第十六章 阅 警

第十七章 附 则



重点条文

第十二条 县级以上公安机关按照干部管理权限，在公安民警入警、评授警衔、表彰奖励、从警特定年限、退休等职业生涯重要节点，举行相应的荣誉仪式，增强公安民警的职业荣誉感、自豪感和归属感。

第十五条 公安机关下列人员应当进行宪法宣誓：

（一）公安机关新任命的领导干部；

（二）新入职的公安民警。

各级人民代表大会及县级以上各级人民代表大会常务委员会，以及各级人民政府对公安机关国家工作人员宪法宣誓另有规定的，从其规定。

第十六条 宪法宣誓仪式的基本要求：

（一）宪法宣誓仪式由任命机关组织；

（二）举行宪法宣誓仪式，应当根据干部管理权限确定监誓人、主持人；

（三）宣誓场所应当庄重、严肃，悬挂中华人民共和国国旗或者国徽；

（四）监誓人、领誓人、宣誓人和参加宣誓仪式的公安民警，穿着统一制式的人民警察服装（以下简称警服），其他人员穿着正装；

（五）举行宪法宣誓仪式，应当奏唱中华人民共和国国歌；

（六）宪法宣誓一般采取集体宣誓形式，根据需要，也可以采取单独宣誓的形式。

集体宣誓时，由一人领誓，领誓人面向国旗或者国徽站立，左手抚按《中华人民共和国宪法》，右手举拳，拳心向前，领诵誓词；其他宣誓人在领誓人身后整齐站立，面向国旗或者国徽，右手举拳，拳心向前，跟诵誓词。领誓人由宣誓仪式组织单位指定。

单独宣誓时，宣誓人面向国旗或者国徽站立，左手抚按《中华人民共和国宪法》，右手举拳，拳心向前，诵读誓词。

第十七条 人民警察宣誓是公安民警对所肩负的神圣职责和光荣使命的庄严承诺。公安机关人民警察誓词是：

我是中国人民警察，我宣誓：坚决拥护中国共产党的绝对领导，矢志献身崇高的人民公安事业，对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明，为捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁而英勇奋斗！

第十八条 公安民警新入职时应当进行宣誓，举行荣誉仪式、执行重大任务、参加重大纪念、庆典等活动时，可以组织宣誓。

第十九条 人民警察宣誓仪式的基本要求：

（一）宣誓场地应当庄重、严肃，一般应悬挂中华人民共和国国旗和中国人民警察警旗；

（二）参加宣誓仪式的公安民警穿着警服，其他人员穿着正装；

（三）举行人民警察宣誓仪式，应当奏（唱）中华人民共和国国歌和中国人民警察警歌；

（四）宣誓人立正，右手举拳，拳心向前，由预先指定的一名宣誓人担任领誓人，在队列前逐句领诵誓词，其他人跟诵誓词，誓词宣读完毕，宣誓人自报姓名；

（五）宣誓仪式可以结合授衔、授装等活动进行。结合授衔、授装进行的，应当先授衔、授装；

（六）宣誓仪式可以邀请公安民警家属或者群众代表参加。

新入职的公安民警宣誓仪式由县级以上公安机关政工部门或者委托承训公安院校、训练基地组织，一般在入警训练合格后、上岗工作前进行。宣誓前，应当对宣誓人进行公安机关性质、宗旨、任务、纪律、作风等集体教育。

第二十七条 上级（机关）有权对下级（机关）下达命令。命令通常逐级下达，情况紧急时，也可以越级下达。越级下达命令时，除特殊情况外，下达命令的上级（机关）应当将所下达命令及时通知受令者的直接上级（机关）。

命令下达后，上级（机关）应当及时检查执行情况；如果情况发生变化，应当及时下达补充命令或者新的命令。

第二十八条 下级（机关）必须坚决执行上级（机关）的命令，并将执行情况及时报告。下级（机关）认为命令有错误的，可以提出意见，上级（机关）应当及时给予答复。在没有明确答复之前，下级（机关）不得中止或者改变命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从命令。执行命令的后果由作出命令的上级（机关）负责。

执行中如果情况发生重大变化，原命令确实无法继续执行而又来不及或者无法请示报告上级（机关）时，下级（机关）应当根据上级（机关）的精神要求，以高度负责的态度，果断临机处置，事后迅速报告。

下级（机关）对超越法律法规规定的职责范围的命令，有权拒绝执行，并同时向下达命令的上级（机关）报告。

第二十九条 下级（机关）接到越级下达的命令，必须坚决执行。除有明确要求外，在执行的同时，应当向直接上级（机关）报告；因故不能及时报告的，应当在不能报告的情形解除后 24 小时内补报。

第三十条 不同建制的公安民警在共同执行任务时，应当服从共同上级所指定负责人的领导和指挥。

公安民警处置突发事件或者遇有紧急情况，在建制不明时，依据领导职务和警衔确定领导指挥关系。

第三十四条 公安民警因涉嫌违纪违法被留置、停止执行职务、禁闭期间，或者被采取刑事强制措施和其他可能影响人民警察形象声誉的情形，不得着装。

第三十五条 公安民警调离、辞职或者被辞退、开除公职的，应当收回所配发的人民警察证、警服和警衔、警号等警用标志。公安民警退（离）休的，可以保留一套常服和警衔、警号等警用标志作为纪念。

县级以上公安机关负责统一回收警服及警用标志。

第三十六条 公安民警应当根据工作时间和场合需要着装。在工作时间，一般穿着执勤类服装；参加训练时，穿着作训类服装；参加荣誉仪式、宣誓、阅警、重要会议等活动时，穿着常服或者警礼服；参加重大纪念、庆典、外事等活动时，穿着警礼服。主管（主办）单位也可根据工作需要作出规定。

公安民警参加集体活动的统一着装，由活动组织单位确定。

警服的主要品种、穿着规范图示由公安部政治部和警服主管部门另行发布。

第三十七条 公安民警着装时应当严格遵守以下规定：

（一）按照规定配套穿着，不同制式警服不得混穿，警服与便服不得混穿，警服内穿着非制式服装时，不得外露；

（二）按照规定缀钉、佩戴警衔、警号、胸徽、帽徽、领花、从警章等标志，系扎制式腰带，不同制式警用标志不得混戴。除工作需要外，不得佩戴、系挂与公安民警身份或者执行公务无关的标志、物品；

（三）除执行抢险救灾等工作任务外，应当保持警服整洁得体，不得披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿等；

（四）除工作需要或者其他特殊情形外，应当穿制式皮鞋、作训鞋或者其他黑色皮鞋，穿深色袜子，不得赤脚穿鞋或者赤脚。男性民警鞋跟一般不高于 3 厘米，女性民警鞋跟一般不高于 4 厘米；

（五）除工作需要或者其他特殊情形外，不得化浓妆，不得留长指甲或者染指甲，不得系扎非制式围巾，不得在外露的腰带上系挂手机、钥匙和饰物等，不得戴耳环、耳钉、项链、戒指、腕饰等。除工作需要外，不得文身，不得穿耳洞（女性民警除外）、鼻洞、唇洞；

（六）除工作需要或者眼疾外，不得佩戴有色眼镜；

（七）不得穿戴非统一制式的警服及标志；

（八）未经县级以上公安机关批准，不得穿着警服参加各类电视或者网络征婚、选秀和其他娱乐性节目。

第三十八条 除工作需要外，公安民警不得烫染、蓄留明显夸张的发色、发型。男性民警不得留长发、大鬓角、卷发（自然卷除外）、蓄胡须。除病理等因素外，公安民警不得剃光头。留长发的女性民警着装时应当束发，发辫不得过肩。

第三十九条 公安民警着装时，除在办公区、宿舍或者其他特殊情形外，应当戴警帽。

进入室内时，通常脱帽。立姿可以将警帽用左手托夹于左腋下（帽顶向体外侧，帽徽朝前）；坐姿可以将警帽置于桌（台）前沿左侧或者用左手托放于左侧膝上（帽顶向上，帽徽朝前）。

在办公室和宿舍时，应当将警帽规范放置。

第四十条 公安民警着装需佩戴统一颁发的徽章以及特殊识别标志或者专用臂章时，执行下列规定：

（一）佩戴党员、团员徽章时，应当佩戴于警服左胸前警号正上方适当位置；

（二）参加授勋授奖、重大纪念、庆典等重要活动时，可以在警服胸前适当位置佩戴勋章、奖章、纪念章；

（三）参加重要会议、重大演习和其他重要活动时，可以按照要求佩戴专用识别标志；

（四）执行维稳处突、抢险救灾等任务时，可以按照要求佩戴专用臂章；

（五）公安院校在校学生可以佩戴院（校）徽章。

第四十三条 公安民警季节换装的时间和要求由设区的市级以上公安机关根据需要合理确定。

第四十四条 因工作需要，退（离）休公安民警参加重大纪念、庆典等活动时，可以穿着退（离）休时的制式服装，佩戴工作期间和退（离）休后荣获的勋章、奖章等徽章。

公安院校公安专业学生着装时，参照上述规定执行。

第四十五条 因拍摄、制作影视作品或者演出等需要，使用警服及警用标志的，应当按规定履行审批程序，并严格保管。

批准机关应当按照本条令指导影视制作、文艺演出单位严格遵守公安机关着装要求，不得损害公安机关和公安民警形象。非拍摄、演出时不得使用。

第五十七条 公安民警使用网络社交媒体不得有下列行为：

- （一）制作、传播与党的理论、路线、方针、政策相违背的信息和言论；
- （二）制作、传播诋毁中国共产党、国家和公安机关形象的信息和言论；
- （三）制作、传播低俗信息、不实信息和不当言论；
- （四）制作、传播、讨论国家秘密、工作秘密或者内部敏感信息；
- （五）擅自发布涉及警务工作秘密的文字、图片、音视频；
- （六）未经批准，以人民警察身份开设微博、微信等网络社交平台公众号，个人微博、微信等网络社交媒体头像使用公安机关标志与符号；
- （七）利用网络社交工具的支付、红包、转账等功能变相进行权钱交易；
- （八）利用网络社交媒体进行不正当交往，非工作需要加入有明显不良倾向的微信群、论坛等网络社交群体；
- （九）利用网络社交媒体从事其他与法律法规、党纪条规和党的优良传统相违背的活动。

第六十一条 公安民警应当注重内部礼节，充分体现公安机关内部的团结友爱和互相尊重。

第六十二条 公安民警敬礼分为举手礼和注目礼。着装时通常行举手礼，正在执行任务或者携带武器装备等不便行举手礼时，可以行注目礼。着便服时，通常行注目礼。

第六十三条 公安民警着装进见或者遇见上级机关领导时，应当主动敬礼。上级机关领导受礼后，应当主动回礼。

第六十四条 列队的公安民警遇有上级检查指导工作，带队人员应当主动向上级敬礼和报告，其他人员行注目礼。

第六十五条 公安民警进见或者遇见本单位经常接触的领导以及在不便敬礼的场合时，可不行举手礼，应当主动致意，领导应当主动回礼。

第六十六条 公安民警交接岗时，应当互相敬礼；不同单位的公安民警因公接触时，应当互相致意。

第六十七条 公安民警因工作需要与人民群众、党政机关工作人员或者外宾接触时，应当主动致意或者敬礼。

第七十三条 公安机关应当定期制订学习计划，统筹安排时间和形式，采取集体学习与个人自学相结合的方式进行，创新学习方法，注重学习效果，检查学习情况。

公安机关应当结合工作需要，每月至少组织一次集中学习。

第七十五条 设区的市级以上公安机关每年应当召开一次年度工作会议，传达学习党中央和上级机关有关精神和决策部署，研究安排本级公安机关重点工作任务。

县级公安机关每年至少召开一次全体大会或者公安民警代表会议，及时总结工作、表彰先进、部署任务。

公安机关召开年度工作会议时，可以根据工作需要邀请人民群众代表和有关部门参加。

第七十六条 基层所队等一线实战单位应当建立工作例会制度，及时梳理情况、总结点评、安排布置工作。

第八十一条 下级机关一般每半年向上级机关报告公安工作和公安队伍建设的基本情况。

第八十三条 公安民警工作时间非因公外出，应当逐级请假、按时销假，未经批准，不得擅自离岗。因伤、病或者其他原因不能按时上班时，应当及时请假。

第八十四条 公安民警执行特殊或者紧急任务时，非因不可抗拒的原因，不得请假。

第八十六条 对伤、病人员，根据伤、病情况或者医院诊疗建议，按规定审批后准予休息。

第八十七条 请假人员在请假期间应当保持通讯畅通。除特殊情况外，因工作需要召回的，应当立即返回工作岗位。

第九十三条 使用印章（印模）应当按照规定权限，严格履行审批登记手续，严格用印监督管理。严禁利用公章谋私，严禁在空白文件或者信函上加盖印章。

第一百零一条 公安机关政工部门应当会同保密部门，按照“先审后用、严格把关”的原则，对拟任（聘）用到涉密岗位的人员进行保密审查，并定期对在岗涉密人员组织复审。

涉密人员因公、因私出国（境）的，按照管理权限和规定程序实行严格审批。一般情况下，核心涉密人员因私出国（境）不予批准。

第一百零四条 需要归档的涉密载体，应当按照要求立卷归档；不需要归档的涉密载体，应当认真履行清点、登记、审批手续后，按规定予以销毁。

第一百零七条 公安机关及定密责任人应当严格按照规定的定密权限和程序准确定密，并完整标注密级和保密期限。

第一百四十条 值班人员交接班时，双方应当按照规定的职责内容认真交接工作，履行交接手续。

值班人员交接班时，如果发生突发情况或者群众报警、报案，以交班人员为主进行处置，待处置完毕再交接班。

第一百四十一条 值班备勤人员自值班备勤前 12 小时至值班备勤结束不得饮酒，值班期间不得从事与工作无关的活动，备勤期间不得从事影响紧急到岗的活动。

第一百六十七条 公安机关办公区、办案区应当建设必要的安全技术防范系统，主要出入口、窗口单位服务区应当配备安检和视频监控设备，办案区应当配备同步录音录像设备，并保证设备完好、正常使用。办案区的声像监控资料应当保存不少于九十日，其他区域的声像监控资料应当保存不少于三十日。

对办案区声像监控资料保存期限另有规定的，从其规定。

第二百二十六条 阅警是设区的市级以上党政机关主要领导、公安机关主要领导在重大节日、庆典、集会等重要场合对公安队伍的检阅。

第二百二十七条 阅警应当严格审批制度。设区的市级以上公安机关举行阅警，应当报上级公安机关批准；公安院校举行阅警，应当报主管机关批准。

十八、中华人民共和国反恐怖主义法

（2015 年 12 月 27 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过）

目录

- 第一章 总则
- 第二章 恐怖活动组织和人员的认定
- 第三章 安全防范
- 第四章 情报信息
- 第五章 调查
- 第六章 应对处置
- 第七章 国际合作
- 第八章 保障措施
- 第九章 法律责任
- 第十章 附则

重要条文

第七条 国家设立反恐怖主义工作领导机构，统一领导和指挥全国反恐怖主义工作。

设区的市级以上地方人民政府设立反恐怖主义工作领导机构，县级人民政府根据需要设立反恐怖主义工作领导机构，在上级反恐怖主义工作领导机构的领导和指挥下，负责本地区反恐怖主义工作。

第十二条 国家反恐怖主义工作领导机构根据本法第三条的规定，认定恐怖活动组织和人员，由国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构予以公告。

第十五条 被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核。国家反恐怖主义工作领导机构应当及时进行复核，作出维持或者撤销认定的决定。复核决定为最终决定。

国家反恐怖主义工作领导机构作出撤销认定的决定的，由国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构予以公告；资金、资产已被冻结的，应当解除冻结。

第十六条 根据刑事诉讼法的规定，有管辖权的中级人民法院在审判刑事案件的过程中，可以依法认定恐怖活动组织和人员。对于在判决生效后需要由国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构予以公告的，适用本章的有关规定。

第三十一条 公安机关应当会同有关部门，将遭受恐怖袭击的可能性较大以及遭受恐怖袭击可能造成重大的人身伤亡、财产损失或者社会影响的单位、场所、活动、设施等确定为防范恐怖袭击的重点目标，报本级反恐怖主义工作领导机构备案。

第三十二条 重点目标的管理单位应当履行下列职责：

- （一）制定防范和应对处置恐怖活动的预案、措施，定期进行培训和演练；
- （二）建立反恐怖主义工作专项经费保障制度，配备、更新防范和处置设备、设施；
- （三）指定相关机构或者落实责任人员，明确岗位职责；
- （四）实行风险评估，实时监测安全威胁，完善内部安全管理；
- （五）定期向公安机关和有关部门报告防范措施落实情况。

重点目标的管理单位应当根据城乡规划、相关标准和实际需要，对重点目标同步设计、同步建设、同步运行符合本法第二十七条规定的技防、物防设备、设施。

重点目标的管理单位应当建立公共安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度，保障相关系统正常运行。采集的视频图像信息保存期限不得少于九十日。

对重点目标以外的涉及公共安全的其他单位、场所、活动、设施，其主管部门和管理单位应当依照法律、行政法规规定，建立健全安全管理制度，落实安全责任。

第四十三条 国家反恐怖主义工作领导机构建立国家反恐怖主义情报中心，实行跨部门、跨地区情报信息工作机制，统筹反恐怖主义情报信息工作。

有关部门应当加强反恐怖主义情报信息搜集工作，对搜集的有关线索、人员、行动类情报信息，应当依照规定及时统一归口报送国家反恐怖主义情报中心。

地方反恐怖主义工作领导机构应当建立跨部门情报信息工作机制，组织开展反恐怖主义情报信息工作，对重要的情报信息，应当及时向上级反恐怖主义工作领导机构报告，对涉及其他地方的紧急情报信息，应当及时通报相关地方。

第五十六条 应对处置恐怖事件，各级反恐怖主义工作领导机构应当成立由有关部门参加的指挥机构，实行指挥长负责制。反恐怖主义工作领导机构负责人可以担任指

挥长，也可以确定公安机关负责人或者反恐怖主义工作领导小组的其他成员单位负责人担任指挥长。

跨省、自治区、直辖市发生的恐怖事件或者特别重大恐怖事件的应对处置，由国家反恐怖主义工作领导小组负责指挥；在省、自治区、直辖市范围内发生的涉及多个行政区域的恐怖事件或者重大恐怖事件的应对处置，由省级反恐怖主义工作领导小组负责指挥。

第五十八条 发现恐怖事件或者疑似恐怖事件后，公安机关应当立即进行处置，并向反恐怖主义工作领导小组报告；中国人民解放军、中国人民武装警察部队发现正在实施恐怖活动的，应当立即予以控制并将案件及时移交公安机关。

反恐怖主义工作领导小组尚未确定指挥长的，由在场处置的公安机关职级最高的人员担任现场指挥员。公安机关未能到达现场的，由在场处置的中国人民解放军或者中国人民武装警察部队职级最高的人员担任现场指挥员。现场应对处置人员无论是否属于同一单位、系统，均应当服从现场指挥员的指挥。

指挥长确定后，现场指挥员应当向其请示、报告工作或者有关情况。

第六十一条 恐怖事件发生后，负责应对处置的反恐怖主义工作领导小组可以决定由有关部门和单位采取下列一项或者多项应对处置措施：

（一）组织营救和救治受害人员，疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施；

（二）封锁现场和周边道路，查验现场人员的身份证件，在有关场所附近设置临时警戒线；

（三）在特定区域内实施空域、海（水）域管制，对特定区域内的交通运输工具进行检查；

（四）在特定区域内实施互联网、无线电、通讯管制；

（五）在特定区域内或者针对特定人员实施出境入境管制；

（六）禁止或者限制使用有关设备、设施，关闭或者限制使用有关场所，中止人员密集的活动或者可能导致危害扩大的生产经营活动；

（七）抢修被损坏的交通、电信、互联网、广播电视、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施；

（八）组织志愿人员参加反恐怖主义救援工作，要求具有特定专长的人员提供服务；

（九）其他必要的应对处置措施。

采取前款第三项至第五项规定的应对处置措施，由省级以上反恐怖主义工作领导机构决定或者批准；采取前款第六项规定的应对处置措施，由设区的市级以上反恐怖主义工作领导机构决定。应对处置措施应当明确适用的时间和空间范围，并向社会公布。

第六十三条 恐怖事件发生、发展和应对处置信息，由恐怖事件发生地的省级反恐怖主义工作领导机构统一发布；跨省、自治区、直辖市发生的恐怖事件，由指定的省级反恐怖主义工作领导机构统一发布。

第七十六条 因报告和制止恐怖活动，在恐怖活动犯罪案件中做证，或者从事反恐怖主义工作，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，经本人或者其近亲属提出申请，公安机关、有关部门应当采取下列一项或者多项保护措施：

- （一）不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息；
- （二）禁止特定的人接触被保护人员；
- （三）对人身和住宅采取专门性保护措施；
- （四）变更被保护人员的姓名，重新安排住所和工作单位；
- （五）其他必要的保护措施。

公安机关、有关部门应当依照前款规定，采取不公开被保护单位的真实名称、地址，禁止特定的人接近被保护单位，对被保护单位办公、经营场所采取专门性保护措施，以及其他必要的保护措施。

第七十八条 公安机关、国家安全机关、中国人民解放军、中国人民武装警察部队因履行反恐怖主义职责的紧急需要，根据国家有关规定，可以征用单位和个人的财产。任务完成后应当及时归还或者恢复原状，并依照规定支付相应费用；造成损失的，应当补偿。

因开展反恐怖主义工作对有关单位和个人的合法权益造成损害的，应当依法给予赔偿、补偿。有关单位和个人有权依法请求赔偿、补偿。

十九、中华人民共和国突发事件应对法

(2007 年 8 月 30 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过
2024 年 6 月 28 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订)

目录

第一章 总则

第二章 管理与指挥体制

第三章 预防与应急准备

第四章 监测与预警

第五章 应急处置与救援

第六章 事后恢复与重建

第七章 法律责任

第八章 附则

重要条文

第二条 本法所称突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。

第三条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。法律、行政法规或者国务院另有规定的，从其规定。

突发事件的分级标准由国务院或者国务院确定的部门制定。

第十七条 县级人民政府对本行政区域内突发事件的应对管理工作负责。突发事件发生后，发生地县级人民政府应当立即采取措施控制事态发展，组织开展应急救援和处置工作，并立即向上一级人民政府报告，必要时可以越级上报，具备条件的，应当进行网络直报或者自动速报。

突发事件发生地县级人民政府不能消除或者不能有效控制突发事件引起的严重社会危害的，应当及时向上级人民政府报告。上级人民政府应当及时采取措施，统一领导应急处置工作。

法律、行政法规规定由国务院有关部门对突发事件应对管理工作负责的，从其规定；地方人民政府应当积极配合并提供必要的支持。

第十八条 突发事件涉及两个以上行政区域的，其应对管理工作由有关行政区域共同的上一级人民政府负责，或者由各有关行政区域的上一级人民政府共同负责。共同负责的人民政府应当按照国家有关规定，建立信息共享和协调配合机制。根据共同应对突发事件的需要，地方人民政府之间可以建立协同应对机制。

第十九条 县级以上人民政府是突发事件应对管理工作的行政领导机关。

国务院在总理领导下研究、决定和部署特别重大突发事件的应对工作；根据实际需要，设立国家突发事件应急指挥机构，负责突发事件应对工作；必要时，国务院可以派出工作组指导有关工作。

县级以上地方人民政府设立由本级人民政府主要负责人、相关部门负责人、国家综合性消防救援队伍和驻当地中国人民解放军、中国人民武装警察部队有关负责人等组成的突发事件应急指挥机构，统一领导、协调本级人民政府各有关部门和下级人民政府开展突发事件应对工作；根据实际需要，设立相关类别突发事件应急指挥机构，组织、协调、指挥突发事件应对工作。

第六十三条 国家建立健全突发事件预警制度。

可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示，一级为最高级别。

预警级别的划分标准由国务院或者国务院确定的部门制定。

第六十四条 可以预警的自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件即将发生或者发生的可能性增大时，县级以上地方人民政府应当根据有关法律、行政法规和国务院规定的权限和程序，发布相应级别的警报，决定并宣布有关地区进入预警期，同时向上一级人民政府报告，必要时可以越级上报；具备条件的，应当进行

网络直报或者自动速报；同时向当地驻军和可能受到危害的毗邻或者相关地区的人民政府通报。

发布警报应当明确预警类别、级别、起始时间、可能影响的范围、警示事项、应当采取的措施、发布单位和发布时间等。

第六十五条 国家建立健全突发事件预警发布平台，按照有关规定及时、准确向社会发布突发事件预警信息。

广播、电视、报刊以及网络服务提供者、电信运营商应当按照国家有关规定，建立突发事件预警信息快速发布通道，及时、准确、无偿播发或者刊载突发事件预警信息。

公共场所和其他人员密集场所，应当指定专门人员负责突发事件预警信息接收和传播工作，做好相关设备、设施维护，确保突发事件预警信息及时、准确接收和传播。

第六十六条 发布三级、四级警报，宣布进入预警期后，县级以上地方人民政府应当根据即将发生的突发事件的特点和可能造成的危害，采取下列措施：

（一）启动应急预案；

（二）责令有关部门、专业机构、监测网点和负有特定职责的人员及时收集、报告有关信息，向社会公布反映突发事件信息的渠道，加强对突发事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作；

（三）组织有关部门和机构、专业技术人员、有关专家学者，随时对突发事件信息进行分析评估，预测发生突发事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发事件的级别；

（四）定时向社会发布与公众有关的突发事件预测信息和分析评估结果，并对相关信息的报道工作进行管理；

（五）及时按照有关规定向社会发布可能受到突发事件危害的警告，宣传避免、减轻危害的常识，公布咨询或者求助电话等联络方式和渠道。

第六十七条 发布一级、二级警报，宣布进入预警期后，县级以上地方人民政府除采取本法第六十六条规定的措施外，还应当针对即将发生的突发事件的特点和可能造成的危害，采取下列一项或者多项措施：

（一）责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；

（二）调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施和应急避难、封闭隔离、紧急医疗救治等场所，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；

（三）加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序；

（四）采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热、医疗卫生、广播电视、气象等公共设施的安全和正常运行；

（五）及时向社会发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告；

（六）转移、疏散或者撤离易受突发事件危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；

（七）关闭或者限制使用易受突发事件危害的场所，控制或者限制容易导致危害扩大的公共场所的活动；

（八）法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。

第七十一条 国家建立健全突发事件应急响应制度。

突发事件的应急响应级别，按照突发事件的性质、特点、可能造成的危害程度和影响范围等因素分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。

突发事件应急响应级别划分标准由国务院或者国务院确定的部门制定。县级以上人民政府及其有关部门应当在突发事件应急预案中确定应急响应级别。

第七十二条 突发事件发生后，履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府应当针对其性质、特点、危害程度和影响范围等，立即启动应急响应，组织有关部门，调动应急救援队伍和社会力量，依照法律、法规、规章和应急预案的规定，采取应急处置措施，并向上级人民政府报告；必要时，可以设立现场指挥部，负责现场应急处置与救援，统一指挥进入突发事件现场的单位和个人。

启动应急响应，应当明确响应事项、级别、预计期限、应急处置措施等。

履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府，应当建立协调机制，提供需求信息，引导志愿服务组织和志愿者等社会力量及时有序参与应急处置与救援工作。

第七十三条 自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件发生后，履行统一领导职责的人民政府应当采取下列一项或者多项应急处置措施：

（一）组织营救和救治受害人员，转移、疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施；

（二）迅速控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区，实行交通管制、限制人员流动、封闭管理以及其他控制措施；

（三）立即抢修被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热、医疗卫生、广播电视、气象等公共设施，向受到危害的人员提供避难场所和生活必需品，实施医疗救护和卫生防疫以及其他保障措施；

（四）禁止或者限制使用有关设备、设施，关闭或者限制使用有关场所，中止人员密集的活动或者可能导致危害扩大的生产经营活动以及采取其他保护措施；

（五）启用本级人民政府设置的财政预备费和储备的应急救援物资，必要时调用其他急需物资、设备、设施、工具；

（六）组织公民、法人和其他组织参加应急救援和处置工作，要求具有特定专长的人员提供服务；

（七）保障食品、饮用水、药品、燃料等基本生活必需品的供应；

（八）依法从严惩处囤积居奇、哄抬价格、牟取暴利、制假售假等扰乱市场秩序的行为，维护市场秩序；

（九）依法从严惩处哄抢财物、干扰破坏应急处置工作等扰乱社会秩序的行为，维护社会治安；

（十）开展生态环境应急监测，保护集中式饮用水水源地等环境敏感目标，控制和处置污染物；

（十一）采取防止发生次生、衍生事件的必要措施。

第七十四条 社会安全事件发生后，组织处置工作的人民政府应当立即启动应急响应，组织有关部门针对事件的性质和特点，依照有关法律、行政法规和国家其他有关规定，采取下列一项或者多项应急处置措施：

（一）强制隔离使用器械相互对抗或者以暴力行为参与冲突的当事人，妥善解决现场纠纷和争端，控制事态发展；

（二）对特定区域内的建筑物、交通工具、设备、设施以及燃料、燃气、电力、水的供应进行控制；

（三）封锁有关场所、道路，查验现场人员的身份证件，限制有关公共场所内的活动；

（四）加强对易受冲击的核心机关和单位的警卫，在国家机关、军事机关、国家通讯社、广播电台、电视台、外国驻华使领馆等单位附近设置临时警戒线；

（五）法律、行政法规和国务院规定的其他必要措施。



二十、公安机关人民警察训练条令

第一章 总则

第一条 为加强和规范公安机关人民警察训练工作，根据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国人民警察法》《干部教育培训工作条例》，制定本条令。

第二条 公安机关人民警察训练是提高队伍战斗力的根本途径，在队伍建设中居于先导性、基础性和战略性地位。

各级公安机关应当加强人民警察训练工作科学化、规范化、信息化、实战化建设，向训练要素质、要警力、要战斗力。

第三条 公安机关人民警察训练坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，围绕推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，聚焦形成和提升公安机关新质战斗力，坚持政治领训、依法施训、实战导训、科技兴训、从严治训，高质量开展人民警察训练，高水平服务公安事业发展，着力锻造具有铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领、铁一般的纪律作风的高素质专业化过硬公安队伍，为公安机关忠实履行新时代使命任务提供思想政治保证和素质能力支撑。

第四条 公安机关人民警察有接受训练的权利和义务。各级公安机关应当保证人民警察定期接受训练，引导和帮助人民警察自学自练。

第五条 公安机关人民警察训练应当发扬理论联系实际的优良学风，坚持厉行节约，反对铺张浪费。

第六条 公安机关人民警察训练包括政治轮训、入警训练、晋升训练、专业训练和发展训练。

第七条 公安机关应当聚焦新时代使命任务，突出党的创新理论武装和党性教育，围绕提高人民警察法律政策运用、重大风险防控、复杂事件处置和群众工作、科技应用、舆论引导等能力开展各级各类训练。

第二章 职责分工

第八条 公安机关人民警察训练实行统一领导，分工负责，分级管理，分类实施。

第九条 公安机关人民警察训练实行领导责任制，各级公安机关主要负责同志是第一责任人。

第十条 公安机关政工部门是训练工作的主管部门，负责规划、组织、指导、管理、实施训练工作。

第十一条 公安机关警种、部门在政工部门的管理、指导下，负责规划、组织、实施本警种本部门专业训练和发展训练。

第十二条 公安机关法制部门负责训练工作综合性法律指导。装财警保部门负责训练工作装备建设、设施建设和经费保障。科技信息化部门负责指导训练工作信息化建设与应用。警务督察部门负责监督训练职责任务落实。警令指挥部门负责跨警种、跨部门、跨地区综合演练的统筹协调及组织实施。

第十三条 公安院校和公安机关训练基地承担人民警察训练任务。

第十四条 公安部主管全国公安机关人民警察训练工作，负责制定训练规章、规划、标准，组织编发人民警察训练大纲和统编教材，推进训练信息化建设，指导、监督、检查、协调、评估训练工作，部署、组织全国性的训练和考试考核，并承担以下训练任务：

（一）省级公安机关领导班子成员，市级公安机关正职领导职务人民警察的政治轮训；

（二）从非公安系统调入的省级公安机关副职以上领导职务、市县两级公安机关正职领导职务人员的入警训练；

（三）晋升省级公安机关副职以上领导职务、省级公安机关内设机构正职领导职务、市县两级公安机关正职领导职务人民警察的职务晋升训练；

（四）省级公安机关内设和直属机构正、副职领导职务，市级公安机关领导班子成员，县级公安机关正职领导职务人民警察晋升三级警监以上警衔的警衔晋升训练；

（五）省级公安机关副职以上领导职务、省级公安机关内设机构正职领导职务、市级公安机关正职领导职务人民警察和部分业务骨干的专业训练；

（六）公安部机关及直属单位、垂直管理单位人民警察的政治轮训、入警训练、晋升训练、专业训练；

（七）适应形势任务需要实施的发展训练。

第十五条 省级公安机关主管本地区公安机关人民警察训练工作，负责制定本地区训练制度、规划、标准，组织编发训练辅助教材，建设网络训练平台，制定本地区训练保障计划，组织、指导训练保障工作，指导、监督、检查、协调、评估本地区训练工作，组织、实施地区性的训练和考试考核，并承担以下训练任务：

（一）市级公安机关领导班子成员，县级公安机关正职领导职务人民警察的政治轮训；

（二）本地区除公安部负责训练以外人员的入警训练；

（三）晋升省级公安机关内设机构副职领导职务、市县两级公安机关副职领导职务、县级公安机关内设和派出机构正职领导职务人民警察的职务晋升训练；

（四）本地区晋升警督警衔人民警察和除公安部负责训练以外的晋升三级警监警衔人民警察的警衔晋升训练；

（五）省级公安机关内设机构副职领导职务，市级公安机关副职领导职务和内设机构正职领导职务，县级公安机关正副职领导职务、内设和派出机构正职领导职务人民警察及部分业务骨干的专业训练；

（六）省级公安机关及直属单位除公安部负责训练以外的人民警察的政治轮训、晋升训练、专业训练；

（七）适应形势任务需要实施的发展训练；

（八）公安部授权、委托的训练任务。

第十六条 市级公安机关主管本地区公安机关人民警察训练工作，负责制定本地区训练计划并组织实施训练工作，指导、监督、检查、考核、保障本地区训练工作，并承担以下训练任务：

（一）县级公安机关领导班子成员的政治轮训；

（二）本地区除上级公安机关负责训练以外人民警察的政治轮训、职务晋升训练、警衔晋升训练；

（三）根据岗位职责要求实施的专业训练；

（四）适应形势任务需要实施的发展训练；

（五）上级公安机关授权、委托的训练任务。

第十七条 县级公安机关根据上级公安机关的安排和要求，承担本级公安机关除上级公安机关负责训练以外的人民警察的政治轮训、专业训练和适应形势任务需要实施的发展训练。

第三章 训练类别

第十八条 公安机关应当按照职责分工，分级分类开展全警政治轮训，主要包括党的创新理论、党性教育、党和国家重大决策部署等，着力提高人民警察政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

政治轮训的重点对象是各级公安机关领导干部，每期班时间一般不少于 5 天。

第十九条 入警训练是对新录用、调入的人员进行的训练。入警训练时间不少于 30 天。新录用的非公安院校毕业生，新录用、调入任县处级副职职务以下人员的入警训练时间为 90 天。

入警训练内容主要包括党的创新理论、理想信念教育、党纪教育、警察职业养成教育、基础公安理论、基础法律法规、基础公安业务和基础警务实战技能、体能、心理行为训练等，重点培育人民警察核心价值观和基本职业素养，提高适应公安工作能力。其中，基础警务实战技能和体能训练课程不少于集中训练课程的 30%。

第二十条 晋升训练是对晋升职务、晋升警衔的人民警察进行的训练。

晋升训练时间不少于 15 天。

职务晋升训练内容主要包括党的创新理论、党性教育、国际国内形势、经济社会发展、公安发展战略、公安法制与执法、科学决策指挥、突发事件应对等，重点培养战略思维和管理素养，提高胜任领导工作能力。

警衔晋升训练内容根据训练对象和工作需要，参照职务晋升训练设定，重点培养专业精神，增强职业荣誉感，提高综合素质和履职能力。

凡已经参加同级或者上级公安机关组织的职务晋升训练或者警衔晋升训练并且训练合格的人民警察，1 年内可不再重复参加晋升训练。

第二十一条 专业训练是警种、部门根据人民警察岗位职责要求进行的训练。

专业训练时间由政工部门和警种、部门根据实际确定，保证人民警察每年至少参加一次专业训练，3年累计不少于30天。基层和一线民警每年的实战训练时间累计不少于15天。

专业训练内容主要包括岗位政策法规、业务知识、专业技能和专项警务实战技能、体能、心理行为训练等，重点培养专业素养，强化知识更新，提高工作能力。其中，单警装备使用、枪支基本操作、枪支实弹射击、徒手攻防技能、体能达标训练等课程不少于专业训练课程的30%。

第二十二条 发展训练是公安机关应对新形势、新任务，按照国家关于干部教育培训的有关要求，着眼公安工作长远发展和人民警察健康成长组织的训练。

发展训练主要包括领导干部专题训练、优秀年轻干部培养训练、专家和业务骨干研修、教官业务提高训练、民警职业拓展训练等。

发展训练的时间、内容根据实际需要和有关规定确定。

第二十三条 公安机关应当紧贴实战需要，推进训练工作信息化建设，利用科技信息手段开展学习、训练、管理、考核。

第二十四条 公安机关人民警察训练方式主要包括集中培训、岗位练兵、比武竞赛、综合演练、以战代训等。

综合运用讲授式、研讨式、案例式、模拟式、体验式、访谈式、行动学习等教学方法开展训练。基层和一线人民警察训练的案例式教学课程不少于总课程的30%。

市县两级公安机关实行“轮训轮值、战训合一”训练模式，提高训练工作效率和效益。

第二十五条 公安机关应当加强人民警察体能、心理训练，每年组织警务体能测试和心理素质测评，促进人民警察身心健康。

公安机关人民警察应当根据体育锻炼达标标准，积极参加体育锻炼，增强体能素质。

第四章 训练保障

第二十六条 各级公安机关应当在政工部门明确教育训练机构或教育训练人员，加强人民警察训练工作。

第二十七条 省级以上公安机关应当建立或者依托公安院校设立训练基地，设区的市级公安机关和具备条件的县级公安机关应当建立训练基地。

第二十八条 训练基地应当符合《公安机关业务技术用房建设标准》，并具备下列基本条件：

- （一）健全的组织机构和管理制度；
- （二）与训练任务相适应的专职、兼职教官和管理人员；
- （三）与训练任务相适应的场馆、设施、装备；
- （四）根据任务需要研发训练课程的能力；
- （五）稳定的经费保障。

第二十九条 公安机关应当加强公安院校建设，充分利用其教学科研优势，加强训练理论研究，开展高层次、高水平和综合性的训练工作，在训练中发挥引领和高地作用。

第三十条 公安机关应当加强教官队伍建设，按照政治过硬、素质优良、规模适当、结构合理、专兼结合的原则，分级分类建设高素质专业化教官队伍。

第三十一条 教官是指从事公安机关人民警察训练教学及研究工作的人民警察。在规定期限内专职从事训练教学及研究工作的，为专职教官；兼职从事训练教学及研究工作的，为兼职教官。

公安院校和训练基地应当配备与训练任务相适应的专职教官；从公安实战部门遴选聘任兼职教官；根据需要，可选聘公安机关退休领导干部、退休教师教官和社会专家学者参与人民警察训练工作。

第三十二条 教官应当热爱公安教育训练事业，具有良好的思想政治素质和职业道德修养，具有公安工作实践经验和教学研究能力，能够承担训练教学、课程研发等任务。

第三十三条 教官实行聘任制度。教官聘任应当遵循统一规划、分级管理、择优选聘、优胜劣汰的原则，采取个人申报、组织推荐、单位初审、专家评审、组织聘任等方式进行。

第三十四条 教官参加训练教学及研究任务期间，应当享受所在单位在岗同等待遇，领取相应课酬、学习资料费、课程研发费等。

公安机关应当根据实战训练工作需要，制定实战训练教官教学用服装、装备配备标准，明确保障渠道。

第三十五条 公安部、省级公安机关应当建立教官库，市、县级公安机关可以根据工作需要建立教官库，加强教官队伍人才储备和跟踪培养。

公安机关应当支持并组织教官参加知识技能更新培训，定期安排教官到业务部门进行实践调研。专职教官、兼职教官参加知识技能更新培训和实践调研的时间累计每年不少于 30 天、15 天。

建立健全公安院校、训练基地教官与公安机关优秀业务骨干双向交流机制。

第三十六条 公安机关应当使用人民警察训练大纲、统编教材、辅助教材开展训练。

公安院校和训练基地应当建立健全训练课程体系和共享机制。

第三十七条 公安机关应当将人民警察训练经费列入年度预算，按照不低于公用经费 5% 的标准足额保障，单独立项，专款专用。按照“谁调训、谁负责”的原则，切实保障训练经费。

第三十八条 公安机关应当为公安院校和训练基地配备与训练任务相适应的装备和器材。

第五章 管理考核

第三十九条 公安机关人民警察训练实行警务化管理，坚持严格教育、严格训练、严格管理、严格考核。

第四十条 公安机关应当在晋升训练前，组织人民警察参加基本知识、基本技能和基本体能考试考核。考试考核合格者，方可参加晋升训练。

第四十一条 公安机关应当根据训练大纲、教学计划实施训练，组织参加训练的人民警察进行考试考核。考试考核结果由政工部门予以认定，并通报参训人民警察所在单位。

第四十二条 公安机关人民警察训练考试考核合格后，方可按照有关规定上岗、任职、晋升职务或者授予、晋升警衔。提拔担任领导职务的，确因特殊情况
在提任职务前未达到训练要求的，应当在提任后 1 年内完成训练。

考试考核不合格的，应当在限定时间内进行复训。入警复训不合格的不得上岗；其他复训不合格的，公务员年度考核不得确定为优秀等次，并根据有关规定不予晋升职务或者警衔。

第四十三条 公安机关政工部门和人民警察所在单位应当按照干部管理权限，建立训练档案，如实记载人民警察参加训练情况和考核结果，作为年度考核、任用考察的一项重要内容，建立训练与晋升、育人与用人紧密衔接的工作机制。

人民警察参加脱产培训情况应当记入干部年度考核登记表，参加 60 天以上的脱产培训情况应当记入干部任免审批表。

第四十四条 公安机关应当定期对训练工作进行考核，对训练基地进行评估。训练工作考核不合格的，年度内不得参加评优活动；训练基地评估不达标的，不得承担训练任务。

训练主办单位应当对训练班次进行评估，评估结果作为训练基地教学质量的重要标准和确定承担训练任务的重要依据。

训练基地应当对训练课程进行评估，评估结果作为指导教学部门和教官改进教学的重要依据。

第四十五条 公安院校和训练基地必须贯彻执行党和国家干部教育培训方针政策和有关党内法规、法律法规，严格落实意识形态工作责任制，加强校风教风学风建设。

第四十六条 训练主办单位和公安院校、训练基地应当坚持“谁邀请、谁负责”的原则，加强对授课人员、课件资料、课堂教学的政治把关和审核监督，保证授课质量，严肃讲坛纪律。

第四十七条 公安机关组织各类训练，应当开展安全风险评估，加强安全检查，落实防范措施，保证训练安全。

第四十八条 公安机关应当对在训练工作中做出突出成绩的集体和个人，给予通报表扬、表彰奖励。

第六章 训练纪律

第四十九条 各级公安机关及其人民警察必须严格执行本条令。公安机关开展训练情况，应当作为领导班子考核、巡视巡察、警务督察、选人用人专项检查的重要内容。

第五十条 公安机关应当组织对人民警察训练工作和贯彻执行本条令情况进行监督检查，制止和纠正违反本条令的行为，并对有关责任单位和人员提出处理意见和建议。

第五十一条 训练主办单位、公安院校和训练基地违反本条令和有关规定的，由政工部门或者会同有关部门责令限期整改；逾期不改的，给予通报批评；情节严重的，由有关部门对负有领导责任人员和直接责任人员给予组织处理、党纪政务处分。

第五十二条 教官不得传播违反党的理论和路线方针政策、违反中央决定的错误观点。违反本条令和有关规定的，由政工部门、训练主办单位、教官所在单位或者公安院校和训练基地给予批评教育。情节严重的，由有关部门给予组织处理、党纪政务处分。

第五十三条 人民警察无正当理由不参加训练的，由干部管理部门视情节轻重给予批评教育、组织处理。

人民警察参加集中培训，应当严格执行训练请假制度，累计请假时间原则上不得超过总学时的 1/7，超过的应予退训。

第五十四条 人民警察参加训练，必须严格遵守学习培训和廉洁自律各项规定。违反本条令和有关规定的，由公安院校和训练基地视情节轻重给予约谈提醒、通报批评、责令退训等处理；情节严重的，由有关部门给予组织处理、党纪政务处分。

第七章 附则

第五十五条 各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局，国家移民管理局可以根据本条令制定具体办法或者实施细则。

第五十六条 本条令所称“以上”、“以下”均含本级。

第五十七条 本条令自 2025 年 1 月 1 日起施行，2014 年 11 月 29 日颁布的《公安机关人民警察训练条令》同时废止。